REFORMA TRIBUTÁRIA

Reforma tributária sem misturar os regimes

Comparações para o pós-edital

Explicações dos quadros revisadas em 19/10/2026 • conteúdo jurídico com corte em 18/10/2026 • ICMS estadual versus IBS/CBS

Objetivo: estudar a reforma junto com a legislação tributária estadual, reconhecendo qual regra pertence a cada imposto. A prioridade são assuntos parecidos com diferenças decisivas: base, crédito, importação, local, exportação, sujeitos e benefícios. As novidades muito distintas ficam resumidas depois das comparações.

ESTADO DA ENTREGA: reorganização dos recortes já analisados. Esta edição não certifica leitura integral dos 45 PDFs nem análise exaustiva de todas as alterações. O capítulo de cobertura registra os limites. As tabelas são sínteses autorais apoiadas nos materiais e nas fontes indicadas, e não transcrição integral dos autores ou estatística de cobrança das bancas.

Roteiro de leitura

1. Como usar na legislação estadual
2. Comparações explicadas: qual regra usar na prova?
3. Consulta: mudanças no próprio imposto antigo
4. Transição: quando cada regra vale
5. Novidades sem equivalente direto: identificação rápida
6. Consulta técnica: CTN e garantias
7. Alertas de leitura para as três bancas
8. Cobertura e pendências da análise
9. Referências oficiais
10. Inventário dos PDFs

1. Como usar na legislação estadual

Use duas fichas ao mesmo tempo: “ICMS - Constituição, Kandir e lei estadual” e “IBS/CBS - Constituição e LC 214”. A coluna IBS/CBS não substitui automaticamente a de ICMS. A regra estadual pode continuar correta para o ICMS mesmo sendo diferente da regra dos novos tributos.

Marcação	Significado
JÁ EXISTIA	O núcleo já tinha previsão antes da reforma, com a fonte indicada. Não é novidade apenas por reaparecer na LC 214.
REGIMES DIFERENTES	Há duas regras para tributos distintos. Conferir qual o enunciado exige.
MUDOU NO PRÓPRIO IMPOSTO	A alteração alcançou ICMS, IPVA, ITCMD, IPTU ou ITBI. Conferir efeitos e, quando necessária, instituição ou adaptação local.
SÓ NO NOVO REGIME	Mecanismo específico de IBS/CBS/IS. A ausência de equivalente não exige inventar uma regra antiga.

1.1. Perguntas que resolvem o enquadramento

Primeiro: qual tributo a questão cobra? Segundo: qual a data do fato e o corte legislativo do edital? Terceiro: está sendo pedida literalidade de lei estadual, norma geral nacional ou Constituição? Quarto: a novidade altera esse mesmo imposto ou pertence a outro? Só depois aplique a regra de cálculo, crédito ou local.

Lei estadual ainda não atualizada não tem uma resposta única. Pode haver regra de ICMS que continua aplicável; autorização constitucional que depende de lei estadual válida; norma superior com efeito próprio; ou mudança cuja produção de efeitos ainda não começou. A origem da regra e sua eficácia temporal devem ficar anotadas separadamente.

2. Comparações explicadas: qual regra usar na prova?

Leia primeiro a pergunta da linha. Depois, compare a resposta do imposto antigo com a dos novos tributos. Os artigos ficam abaixo do quadro. “ICMS” e “IBS/CBS” são identificações do regime: a coluna da reforma não substitui automaticamente a da legislação estadual.

2.1. O que pode ser tributado? E a locação?

Pergunta	ICMS e ISS - regras anteriores	IBS/CBS - reforma
O imposto alcança qualquer bem ou serviço?	Não. O ICMS alcança mercadorias e determinados serviços, como transporte entre Municípios/Estados e comunicação. O ISS alcança serviços previstos na sua lista legal.	O campo é mais amplo: operações com bens materiais, bens imateriais, direitos e serviços. Inclui operações com imóveis, quando preenchidos os requisitos legais.
Alugar uma máquina, sem prestar um serviço junto, é igual a vender uma mercadoria?	Não. A locação pura não é uma venda sujeita ao ICMS; também não sofre ISS sobre locação pura de bem móvel.	A locação está expressamente dentro das operações que podem ser tributadas por IBS/CBS. Ainda é necessário verificar se o fornecedor e a operação se enquadram na lei.
Essa regra da locação já estava na Lei Kandir?	Não como uma regra geral de tributação da locação por ICMS.	A previsão é do novo regime. Ela já aparecia na LC 214 de 2025; o parágrafo acrescentado em 2026 reforçou a definição.

Fundamento legal: ICMS - CF, art. 155, II; LC 87/1996, arts. 1º e 2º. ISS - LC 116/2003, art. 1º e lista; SV 31/STF. IBS/CBS - LC 214/2025, arts. 3º e 4º, especialmente art. 4º, § 2º, II.

Para guardar: a reforma incluir locação no IBS/CBS não autoriza cobrar ICMS sobre locação pura. Essa inclusão pertence ao novo regime.

2.2. O próprio tributo entra na base de cálculo?

Pergunta	ICMS - Lei Kandir	IBS/CBS - reforma
O próprio tributo entra na sua base?	Sim. O ICMS faz parte do valor sobre o qual ele mesmo é calculado. É o cálculo “por dentro”.	Não. IBS e CBS ficam fora da base sobre a qual são calculados. É o cálculo “por fora”.
Isso mudou o cálculo do ICMS?	Não. O ICMS continua com sua regra de cálculo por dentro.	A regra por fora é dos novos tributos. Não deve ser aplicada ao ICMS só porque existe na reforma.
Desconto que depende de uma condição reduz a base?	O desconto condicionado é incluído na base. Exemplo: desconto que só será dado se o comprador pagar antecipadamente.	O desconto condicionado também integra a base. Essa semelhança não é uma novidade absoluta da reforma.

Fundamento legal: ICMS - LC 87/1996, art. 13, § 1º, I e II, a. IBS/CBS - LC 214/2025, art. 12, § 1º, III, e § 2º, I.

Exemplo de cálculo: se R$ 100 for o valor sem o tributo e a alíquota ilustrativa for 20%, por fora o tributo será R$ 20. Por dentro, a base recomposta será R$ 125 e o tributo R$ 25. O exemplo serve para entender o método; não fixa alíquota real.

> **Para guardar: questão sobre ICMS - cálculo por dentro. Questão sobre IBS/CBS - cálculo por fora. O desconto condicionado entra na base dos dois regimes.**

2.3. A compra da empresa gera crédito?

Crédito, aqui, é o valor que a empresa pode descontar do imposto devido nas operações seguintes. Não é dinheiro que toda compra devolve automaticamente ao comprador.

Pergunta	ICMS - Lei Kandir	IBS/CBS - reforma
A possibilidade de descontar imposto pago na etapa anterior é nova?	Não. O ICMS já era não cumulativo: permite créditos nas hipóteses legais para evitar cobrar o imposto inteiro a cada etapa.	IBS/CBS também são não cumulativos. O que muda é o conjunto de compras admitidas, condições e proibições.
Uma máquina do ativo dá crédito todo de uma vez?	Na regra da Kandir, o crédito do ativo é apropriado em 1/48 por mês, com as demais condições da lei.	O regime regular de IBS/CBS não manda aplicar esse parcelamento de 1/48 a toda máquina adquirida. O crédito segue os requisitos da LC 214.
Material de uso/consumo é a mesma coisa que consumo pessoal?	Não. “Uso ou consumo do estabelecimento” é uma categoria do ICMS, com direito a crédito adiado pelo art. 33, I. Na redação examinada, o marco é 2033.	“Consumo pessoal” é uma categoria de vedação do IBS/CBS. Ela olha para o uso pessoal dos bens/serviços nas hipóteses do art. 57, com exceções ligadas à atividade econômica.
Posso copiar para o ICMS tudo que gera crédito no IBS?	Não. A compra precisa dar crédito segundo a Kandir e as demais normas do ICMS aplicáveis.	Uma compra admitida no IBS/CBS não se torna, por isso, creditável no ICMS.

Fundamento legal: ICMS - CF, art. 155, § 2º, I e II; LC 87/1996, arts. 19-23, art. 20, § 5º, e art. 33, I. IBS/CBS - LC 214/2025, arts. 47-57.

Para guardar: não cumulatividade já existia. A máquina em 1/48 é regra de ICMS; a reforma não transforma o crédito de ICMS no crédito mais amplo do IBS/CBS.

2.4. Basta ter nota fiscal para aproveitar o crédito?

Pergunta	ICMS - Lei Kandir	IBS/CBS - reforma
A nota fiscal importa?	Sim. A Kandir exige documento idôneo e escrituração nas condições legais. A compra também precisa estar entre as hipóteses que dão crédito.	Sim. A LC 214 exige documento fiscal eletrônico idôneo, além dos demais requisitos. Ter nota não torna toda compra creditável.
Qual é a ligação com o pagamento do tributo da operação anterior?	A Kandir não organiza todo o crédito pelo mesmo mecanismo de extinção de débitos e split payment criado para IBS/CBS. Não se deve inventar esse requisito geral para o ICMS.	Na regra geral do art. 47, o crédito está ligado à extinção do débito da operação de aquisição. “Extinção” significa quitação pelas formas admitidas, como pagamento ou compensação. Há exceções e dispensas na própria lei.
Posso usar crédito de IBS para pagar CBS?	Esse não é um crédito de ICMS. A lei estadual não responde pela compensação entre os novos tributos.	Não. A lei separa créditos de IBS e de CBS e proíbe compensação de um com o outro.

Fundamento legal: ICMS - LC 87/1996, art. 23. IBS/CBS - LC 214/2025, art. 47, caput e § 1º; dispensas, entre outras, no art. 47, § 4º, e art. 48.

Para guardar: nota fiscal é necessária nas condições legais, mas não é a única pergunta. O mecanismo de crédito ligado à extinção do débito do IBS/CBS não deve ser copiado como uma regra geral da Kandir.

2.5. Em qual local a operação é tributada?

Pergunta	ICMS - Lei Kandir	IBS/CBS - reforma
Toda operação é tributada no domicílio do comprador?	Não. A Kandir define o local conforme a operação ou prestação. Há regras para estabelecimento, transporte, importação e outras situações.	Também não. Embora o destino tenha papel central, a LC 214 usa critérios diferentes para bens, imóveis, passageiros, cargas e serviços.
No transporte de carga iniciado no Brasil, qual local comparar?	A regra da Kandir considera o local onde começa a prestação, ressalvadas as situações especiais da lei.	Para localizar a operação de transporte de carga, a LC 214 olha para o local de entrega ou disponibilização ao destinatário indicado no documento fiscal.
E no transporte de passageiros?	A Kandir também possui regras que partem do início da prestação e disposições específicas, como as do passageiro não contribuinte.	A LC 214 usa o local de início do transporte. Não é a mesma resposta usada para carga.

Fundamento legal: ICMS - LC 87/1996, art. 11, II e § 8º. IBS/CBS - LC 214/2025, art. 11, VI e VII.

Exemplo de localização: um frete começa em A e a carga é entregue em B. Para a regra geral de local do ICMS-transporte iniciado no País, observe A. Para a localização do transporte de carga no IBS/CBS, observe B. O exemplo não resolve sozinho alíquota, responsável ou situações especiais.

> **Para guardar: carga e passageiros não têm a mesma resposta no IBS/CBS. E o destino da carga no IBS/CBS não substitui o início da prestação no ICMS.**

2.6. Importação: quando calcular e quando pagar?

Pergunta	ICMS - Lei Kandir	IBS/CBS - reforma
Pessoa física que não importa habitualmente pode ser tributada?	Sim. O ICMS já alcançava importação por não contribuinte habitual, qualquer que seja a finalidade, nos termos da lei.	Sim. A LC 214 também alcança importações nas condições previstas. Isso não é novidade absoluta da reforma.
Qual é o marco na regra comum da importação de bens?	O desembaraço aduaneiro. Se o bem for entregue antes do desembaraço, a Kandir tem regra para antecipar o momento à entrega.	Para calcular IBS/CBS, a regra do art. 67 usa a liberação do bem nas hipóteses que descreve. Em situações como omissão ou extravio, há outros marcos, como o lançamento.
Calcular e pagar são a mesma pergunta?	Não. O momento do fato e a comprovação de pagamento devem ser examinados nos dispositivos próprios.	Não. O art. 76 manda pagar até a entrega do bem, inclusive se ela ocorrer antes da liberação, com possibilidades de antecipação ou postergação previstas na lei.

Fundamento legal: ICMS - CF, art. 155, § 2º, IX, a; LC 87/1996, arts. 2º, § 1º, I, 4º, § 1º, I, e 12, IX e §§ 2º e 3º. IBS/CBS - LC 214/2025, arts. 63, 65, 67 e 76.

Para guardar: na prova de ICMS, procure “desembaraço”, com a exceção da entrega anterior. Na regra do IBS/CBS, diferencie “liberação para cálculo” e “entrega para pagamento”. Não trate essas palavras como sinônimos.

2.7. Qual câmbio usar na importação?

Pergunta	ICMS - Lei Kandir	IBS/CBS - reforma
Qual taxa converte o valor estrangeiro para reais?	A mesma taxa usada no cálculo do Imposto de Importação - II.	Também a taxa usada no cálculo do II.
Se o dólar mudar depois, refaz o cálculo por isso?	Não. O art. 14 afasta acréscimo ou devolução posterior por essa variação até o pagamento efetivo do preço.	Não. O art. 70 também afasta ajuste posterior por variação cambial.
Essa regra básica só surgiu com a reforma?	Não. Já estava expressa no caput do art. 14 da Kandir.	O art. 70 reaproveita esse núcleo de solução para os novos tributos.
E se não houver II devido?	O art. 14 não contém a mesma frase expressa do parágrafo único da LC 214. Seu parágrafo único trata de outro assunto: valor aduaneiro substituindo o preço declarado.	O parágrafo único do art. 70 manda usar a taxa que seria utilizada caso houvesse II.

Fundamento legal: ICMS - LC 87/1996, art. 14, caput e parágrafo único. IBS/CBS - LC 214/2025, art. 70, caput e parágrafo único.

Para guardar: taxa do II e ausência de ajuste posterior já existiam na Kandir. A frase expressa “se o II não for devido, usar a taxa que seria aplicada” está no parágrafo único da LC 214; não atribua esse texto ao parágrafo único da Kandir.

2.8. O que entra na base da importação?

Pergunta	ICMS - Lei Kandir	IBS/CBS - reforma
A base é só o preço da mercadoria?	Não. O art. 13, V, manda somar componentes legais, como II, IPI, IOF e outros tributos/taxas/despesas aduaneiras previstos. O próprio ICMS também entra na base.	Não. O ponto de partida é o valor aduaneiro, com acréscimos como II, IS e os demais itens do art. 69.
O IPI entra na base?	Sim, no cálculo do ICMS-importação, conforme a previsão legal.	Não. O art. 69, § 2º, exclui IPI, ICMS e ISS da base da importação de IBS/CBS.
O IS entra?	A Kandir recebeu previsão expressa para incluir o IS na base do ICMS a partir de 2027.	O IS é um dos acréscimos expressos à base de importação de IBS/CBS.

Fundamento legal: ICMS - LC 87/1996, art. 13, V e § 1º, I e III; LC 227/2026, art. 167. IBS/CBS - LC 214/2025, art. 69, especialmente incisos I e II e § 2º.

Para guardar: não copie a soma da base do ICMS-importação para IBS/CBS. Um ponto fácil de separar é o IPI: entra no ICMS-importação e é excluído da base da importação de IBS/CBS.

2.9. Transferir mercadoria para outra filial gera imposto?

Pergunta	ICMS - Lei Kandir	IBS/CBS - reforma
O simples envio entre estabelecimentos do mesmo titular é tratado como uma venda para terceiro?	A regra atual da Kandir diz que não ocorre o fato gerador nessa saída. Há regras próprias de manutenção/transferência de créditos e opção legal de equiparação a operação tributada.	A LC 214 também prevê não incidência na transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.
Isso só passou a existir por causa do IBS?	Não. O tratamento do ICMS foi disciplinado na Kandir pela LC 204/2023, além da jurisprudência e regulamentação pertinentes.	A LC 214 dá a regra para os novos tributos; não é a origem única da não tributação de transferências.
Se não há imposto, posso dispensar nota?	Não conclua isso: a obrigação de documentar e os procedimentos do ICMS precisam ser observados.	Também não. A LC 214 exige documento fiscal eletrônico nessa transferência.

Fundamento legal: ICMS - LC 87/1996, art. 12, §§ 4º e 5º. IBS/CBS - LC 214/2025, art. 6º, II, e art. 60, § 2º, II.

Para guardar: o resultado “não incide” pode ser parecido, mas os créditos e os procedimentos pertencem a leis diferentes. Não substitua toda a disciplina da Kandir por uma linha da LC 214.

2.10. Exportar ou vender para exportadora é tudo igual?

Pergunta	ICMS - Lei Kandir	IBS/CBS e IS - reforma
Exportação de mercadoria já era desonerada?	Sim. Já havia desoneração e manutenção dos créditos nas condições do ICMS.	IBS/CBS também desoneram exportações. A ideia geral não nasceu com a reforma.
E a venda com fim específico de exportação para comercial exportadora?	A Kandir equipara à exportação as saídas nas condições do art. 3º, parágrafo único.	No IBS/CBS, a lei usa suspensão nas condições do art. 82. No IS, prevê não incidência na hipótese do art. 426.
Posso decorar "exportadora = suspensão" para todos os tributos?	Não. Essa não é a forma de explicar a equiparação da Kandir.	Não. Mesmo dentro da reforma, IBS/CBS e IS usam categorias diferentes nessa operação.

Fundamento legal: ICMS - CF, art. 155, § 2º, X, a; LC 87/1996, art. 3º, II e parágrafo único, e art. 21, § 2º. IBS/CBS - LC 214/2025, arts. 8º, 79-83. IS - art. 426 da mesma LC.

> **Para guardar: benefício parecido não significa mecanismo igual. Na saída para exportadora, separe equiparação do ICMS, suspensão de IBS/CBS e não incidência do IS.**

Complemento sobre serviços: receber de cliente estrangeiro não basta, sozinho, para concluir que houve exportação. No ISS, examine o resultado do serviço conforme LC 116, art. 2º. No IBS/CBS, examine as condições de consumo no exterior da LC 214, arts. 79 e 80.

2.11. Quem compra, quem recebe e quem paga o tributo?

Pergunta	ICMS - Lei Kandir	IBS/CBS - reforma
Toda pessoa que recebe a mercadoria é automaticamente o contribuinte?	Não. A Kandir define contribuinte e também situações especiais, como importação e DIFAL. O papel da pessoa depende da operação.	Também não. A LC 214 separa fornecedor, adquirente, destinatário e responsáveis.
Adquirente e destinatário precisam ser a mesma pessoa?	Não use uma definição do IBS para responder automaticamente ao ICMS. Leia a hipótese da Kandir em que o termo aparece.	Não. Adquirente é quem deve a contraprestação, na definição legal; destinatário é quem recebe o fornecimento. Podem ser pessoas distintas.
Responsável é sinônimo de contribuinte?	Não. A lei pode atribuir a terceiro a responsabilidade nas condições previstas.	Também não. A responsabilidade de uma plataforma ou de terceiro exige enquadramento nas hipóteses legais.

Fundamento legal: ICMS - LC 87/1996, arts. 4º-6º. IBS/CBS - LC 214/2025, art. 3º, IV e V, e arts. 21-26.

Exemplo para IBS/CBS: uma empresa contrata e paga um fornecimento destinado a outra pessoa. Quem assume a contraprestação e quem recebe podem ser sujeitos diferentes. Essa distinção ajuda a identificar a regra de local aplicável, mas não torna automaticamente o destinatário responsável por todo o imposto.

> **Para guardar: não troque “quem compra”, “quem recebe” e “quem deve recolher”. E não transporte as definições da LC 214 para todo uso das mesmas palavras na lei estadual.**

2.12. Benefícios e combustíveis: o que continua separado?

Pergunta	ICMS - regime anterior	IBS/CBS e IS - reforma
O Estado pode conceder benefício pelo mesmo caminho do ICMS?	Benefícios de ICMS seguem Constituição, LC 24 e, nas hipóteses próprias, LC 160.	IBS tem limites constitucionais e benefícios previstos no seu regime. Um convênio de ICMS não cria, por si, benefício de IBS.
A ordem de benefícios do art. 7º-A vale automaticamente para ICMS?	Não. A Kandir não contém essa mesma ordem geral do novo regime.	O art. 7º-A da LC 214 ordena os institutos para IBS/CBS: alíquota zero, suspensão que vira alíquota zero, isenção, diferimento e redução parcial.
Cobrar uma única vez sobre combustível é novidade absoluta?	Não. O ICMS já possui tributação monofásica de combustíveis pela LC 192.	IBS/CBS também têm regime específico; o IS tem suas próprias hipóteses. Não são uma única cobrança com três nomes.
Então o mesmo combustível, contribuinte e crédito servem nos três?	Não. É preciso verificar os produtos, a pessoa que recolhe e o crédito admitido na lei do ICMS.	Também é preciso fazer essa verificação na LC 214 para IBS/CBS e para IS, separadamente.

Fundamento legal: ICMS - CF, art. 155, § 2º, XII, g, e §§ 4º e 5º; LCs 24/1975, 160/2017 e 192/2022. IBS/CBS - CF, art. 156-A, § 1º, X; LC 214/2025, art. 7º-A e arts. 172 e seguintes. IS - arts. 409 e seguintes.

> **Para guardar: monofasia já existia no ICMS. A ordem de benefícios do art. 7º-A é de IBS/CBS. Convênio de ICMS não substitui a lei dos novos tributos.**

Fonte dos quadros: sínteses autorais dos recortes já examinados da Lei Kandir comentada, resumos Literalidade de ICMS e reforma e legislação oficial indicada. Os exemplos servem para explicar diferenças; não são questões de concurso nem afirmações de que determinado ponto já foi cobrado por uma banca.

3. Consulta: mudanças no próprio imposto antigo

> MUDOU NO PRÓPRIO IMPOSTO ANTIGO: aqui a novidade não se limita a IBS/CBS. O cotejo identifica norma constitucional, norma geral e eventual necessidade de lei local. Cada regra tem seu marco de efeitos.

3.1. Alterações na própria Lei Kandir

> MUDOU NO PRÓPRIO IMPOSTO ANTIGO: a novidade deste quadro é uma inclusão na Lei Kandir para ICMS. Não é regra exclusiva de IBS.

Unidade alterada	Antes: conteúdo e fonte	Depois e efeitos
LC 87, art. 13, § 1º, III, incluído pelo art. 167 da LC 227	Kandir, art. 13, § 1º, antes da LC 227: Não existia esse inciso para incluir o novo IS.	A partir de 01/01/2027, o valor do Imposto Seletivo integra a base do ICMS. A norma foi publicada antes do início do efeito expressamente fixado.

Conclusão operacional: “IS não integra a própria base” e “IS integra a base do ICMS” são afirmações compatíveis. Uma olha para a base do IS; a outra, para a base de outro imposto.

Também há alteração da própria Kandir pela LC 214: o art. 31-A, antes inexistente, estabelece redução das alíquotas de ICMS em 10%, 20%, 30% e 40%, respectivamente em 2029, 2030, 2031 e 2032, em relação às alíquotas de referência da legislação vigente em 31/12/2028. Seus parágrafos alcançam combustíveis monofásicos, alíquotas interestaduais e benefícios/incentivos, com condições para evitar duplicidade de redução. Portanto, a reforma contém tanto regras exclusivas de novos tributos quanto mudanças na própria lei nacional do ICMS. Fundamentos: Kandir, art. 31-A; ADCT, art. 128.

3.2. Alterações na LC 192 de combustíveis

Unidade	Antes: conteúdo e fonte	Depois
Art. 2º, I	LC 192, art. 2º, antes da LC 227: Gasolina e etanol anidro no rol anterior.	Explicita gasolina e suas correntes e etanol anidro combustível.
Art. 2º, II	LC 192, art. 2º, antes da LC 227: Diesel e biodiesel no rol anterior.	Explicita diesel e suas correntes e biodiesel.
Art. 2º, § 1º	LC 192, art. 2º, antes da LC 227: Sem a definição nesse parágrafo.	Correntes: hidrocarbonetos líquidos de petróleo/gás natural utilizados em mistura mecânica para gasolina/diesel, conforme ANP.
Art. 2º, § 2º, I a III	LC 192, art. 2º, antes da LC 227: Sem a autorização específica com esses requisitos.	Convênio pode deliberar suspensão para hidrocarbonetos indicados, como insumo petroquímico, obedecidas condições e aquisição por centrais autorizadas pela ANP.
Art. 2º, § 3º, I e II	LC 192, art. 2º, antes da LC 227: Sem esse quórum especial para essa hipótese.	Aprovação/ratificação com pelo menos 2/3 das UFs e 1/3 das UFs de cada uma das cinco regiões. Não generalizar para todo benefício de ICMS.

3.3. IPVA: duas emendas, duas mudanças

3.3.1. EC 132/2023

> MUDOU NO PRÓPRIO IMPOSTO ANTIGO: as inclusões/alterações abaixo são de IPVA na Constituição. Não são regras de IBS e não dispensam verificar os pressupostos da lei estadual.

Unidade constitucional	Antes: conteúdo e fonte	Depois
Art. 155, § 6º, II	CF, unidade da primeira coluna, redação anterior à EC 132: Diferenciação por tipo e utilização.	Admite também valor e impacto ambiental. Não é obrigação de graduar por todos os critérios em cada lei.
Art. 155, § 6º, III, caput	CF, unidade da primeira coluna, redação anterior à EC 132: A jurisprudência anterior afastava IPVA sobre aeronaves e embarcações no regime constitucional então existente.	Texto expresso alcança veículos terrestres, aquáticos e aéreos, com exceções.
Art. 155, § 6º, III, a	CF, unidade da primeira coluna, redação anterior à EC 132: Sem essa enumeração constitucional no regime anterior.	Excepciona aeronaves agrícolas e de operador certificado para serviços aéreos a terceiros.
Art. 155, § 6º, III, b	CF, unidade da primeira coluna, redação anterior à EC 132: Sem essa enumeração.	Exceções de embarcações vinculadas a transporte aquaviário e pesca nas condições legais do texto constitucional.
Art. 155, § 6º, III, c	CF, unidade da primeira coluna, redação anterior à EC 132: Sem essa enumeração.	Plataformas e embarcações com finalidade principal de exploração econômica de águas nas condições territoriais e materiais previstas.
Art. 155, § 6º, III, d	CF, unidade da primeira coluna, redação anterior à EC 132: Sem essa enumeração.	Tratores e máquinas agrícolas. Não transformar em isenção de qualquer veículo usado no campo.
Art. 158, III	CF, unidade da primeira coluna, redação anterior à EC 132: Repartição municipal ligada ao licenciamento.	Adaptação para aquáticos e aéreos com domicílio do proprietário, mantendo a repartição constitucional de 50%.

A ampliação constitucional não dispensa lei estadual válida nem autoriza convalidar automaticamente lei anterior incompatível. A comparação temporal precisa considerar o fato gerador, a edição da lei estadual e a anterioridade pertinente. Fonte didática: Literalidade IPVA, p. física 5 e capítulos seguintes; conferência integral dos precedentes sobre leis anteriores ainda pendente.

3.3.2. EC 137/2025

Unidade incluída	Regra	Limites da formulação
CF, art. 155, § 6º, III, e	Imunidade de veículos terrestres de passageiros, caminhonetes e mistos com 20 anos ou mais de fabricação.	Exclui micro-ônibus, ônibus, reboques e semirreboques. Não é imunidade indiscriminada de todo veículo antigo.

Essa regra é constitucional e posterior à EC 132. Não chamar de mera isenção estadual de 20 anos. Benefícios estaduais próprios podem ter outro alcance, mas não foram levantados para as 27 unidades federativas nesta edição.

3.3.3. Mantido

Senado fixa alíquotas mínimas do IPVA; no ITCMD, fixa máximas. O IPVA continua estadual/distrital e não será substituído pelo IBS. Incidência anual sobre propriedade e incidência de IBS/IS na operação de aquisição são perguntas diferentes.

3.4. IPTU: atualização da base com critérios em lei

Unidade	Antes: conteúdo e fonte	Depois e regras preservadas
CF, art. 156, § 1º, III, incluído	CF, unidade da primeira coluna, redação anterior à EC 132: Não existia esse inciso. A distinção entre correção monetária e aumento real era central.	Autoriza atualização da base pelo Executivo conforme critérios estabelecidos em lei municipal. Não é autorização de decreto sem parâmetros legais.
CF, art. 156, § 1º, I	CF, unidade da primeira coluna, redação anterior à EC 132: Progressividade em razão do valor do imóvel já prevista desde a EC 29/2000.	Mantida; não é inovação de 2023 e não se mede pela renda pessoal do proprietário.
CF, art. 156, § 1º, II	CF, unidade da primeira coluna, redação anterior à EC 132: Alíquotas diferenciadas por localização e uso.	Mantidas; não se confundem com progressividade no tempo.
CF, art. 182, § 4º	CF, unidade da primeira coluna, redação anterior à EC 132: Progressividade extrafiscal no contexto de política urbana.	Mantida, com seus pressupostos e sequência de medidas.
CTN, arts. 32 a 34	CF, unidade da primeira coluna, redação anterior à EC 132: Fato gerador, zona urbana, base e contribuinte.	A inclusão constitucional não reescreveu esses artigos integralmente.

3.4.1. Três operações distintas

Correção monetária da base não é, pelo art. 97, § 2º, do CTN, majoração. Reavaliação com ganho real de base exige examinar a reserva legal e a autorização específica do novo inciso III. Alteração de alíquota continua a exigir seu fundamento legal próprio. Nenhum dos três procedimentos deve ser usado como sinônimo do outro.

A Súmula 160 do STJ é um dado relevante do regime anterior. Não se deve declarar que foi automaticamente “cancelada” pela emenda, nem ignorar a autorização constitucional posterior. O alcance atualizado da jurisprudência sobre a compatibilização depende de exame específico; esta edição não certifica solução jurisprudencial final para todas as formas de avaliação.

3.4.2. O que não mudou por essa reforma

Dois melhoramentos públicos do art. 32, § 1º, são a referência para zona urbana na hipótese geral; áreas urbanizáveis/expansão urbana possuem regra própria do § 2º. A base é valor venal do imóvel, e bens móveis mantidos no imóvel não entram por simples agregação. IPTU não foi extinto nem absorvido pelo IBS.

Fonte didática: Literalidade LTM, IPTU, páginas físicas 12-14 para base e atualização; EC 132 em duas colunas. Jurisprudência geral de IPTU e precedentes incidentais não foram integralmente atualizados nesta edição.

3.5. ITCMD: competência, progressividade e normas gerais

3.5.1. Mudanças constitucionais

> MUDOU NO PRÓPRIO IMPOSTO ANTIGO: o cotejo abaixo trata de ITCMD. Na primeira coluna de alterações, separar a mera faculdade histórica da obrigação nova.

Unidade	Antes: conteúdo e fonte	Depois da EC 132
CF, art. 155, § 1º, II, causa mortis de móveis/títulos/créditos	CF, unidade da primeira coluna, redação anterior à EC 132: Texto constitucional remetia ao Estado do inventário ou arrolamento.	Domicílio do de cujus. Não confundir com domicílio do herdeiro.
Mesmo inciso, doação de móveis	CF, unidade da primeira coluna, redação anterior à EC 132: Domicílio do doador.	Núcleo mantido, ressalvados casos internacionais.
Art. 155, § 1º, I, imóveis	CF, unidade da primeira coluna, redação anterior à EC 132: Estado da situação do bem, ou DF.	Núcleo mantido para imóveis no Brasil.
Art. 155, § 1º, VI	CF, unidade da primeira coluna, redação anterior à EC 132: Progressividade admitida jurisprudencialmente, não imposta por esse inciso.	Progressividade obrigatória pelo valor do quinhão, legado ou doação.
Art. 155, § 1º, VII	CF, unidade da primeira coluna, redação anterior à EC 132: Sem a nova previsão constitucional específica.	Não incidência nas transmissões para instituições sem fins lucrativos de relevância pública/social, inclusive institutos científicos/tecnológicos, e por elas realizadas na consecução de objetivos sociais, conforme condições em LC.

3.5.2. Conexão internacional: três períodos

Antes da reforma, o Tema 825 do STF é referência sobre a impossibilidade de os Estados suprirem a lei complementar federal exigida para os casos internacionais. A EC 132, art. 16, estabeleceu disciplina transitória enquanto não editada a LC. A LC 227 passou a trazer normas gerais nacionais. A legislação estadual e os limites temporais continuam relevantes; não se afirma que toda cobrança pretérita tornou-se válida.

Situação - LC 227, arts. 158 e 159	Ente competente segundo a regra nacional
Imóvel no Brasil	Estado da situação, ainda que transmitente no exterior.
Imóvel no exterior e transmitente domiciliado no Brasil	Estado/DF do domicílio do de cujus ou doador.
Imóvel no exterior e transmitente no exterior	Estado/DF do domicílio ou residência do sucessor/donatário, na hipótese legal.
Móveis: causa mortis, de cujus no Brasil	Estado/DF do domicílio do de cujus.
Móveis: causa mortis, de cujus no exterior	Estado/DF do domicílio do sucessor.
Móveis: doador no Brasil	Estado/DF do domicílio do doador.
Móveis: doador no exterior	Estado/DF do domicílio do donatário.
Transmitente e recebedor no exterior, bens móveis no Brasil	Estado/DF da localização dos bens, nos termos do art. 159, III.

Imóvel em mais de um Estado/DF: art. 158, § 1º, utiliza proporção do valor de mercado da área no respectivo território. Isso não é a regra da maior área do art. 11 da LC 214 para IBS em operações imobiliárias. Tributos diferentes, respostas diferentes.

3.5.3. LC 227, arts. 146 a 164: disposições selecionadas

Unidade	Conteúdo nacional	Comparação relevante
Arts. 146 a 148	Definições e campo da transmissão gratuita, conforme a lei.	Nem todo recebimento de valor é liberalidade tributável.
Art. 149, I	Imunidades pela pessoa do sucessor/donatário e condições.	Não substituir o rol por “qualquer entidade sem fins lucrativos”.
Art. 149, II	Imunidades objetivas indicadas na norma.	Objeto e sujeito podem fundamentar desonerações diferentes.
Art. 149, III e parágrafos	Doações e condições específicas; obrigações acessórias preservadas.	Imunidade não dispensa indistintamente declarações.
Art. 150, I	Renúncia abdicativa, sem ressalvas, em favor do monte e sem aceitação prévia.	Não confundir com transmissão direcionada a pessoa determinada.
Art. 150, II	Extinção de usufruto/direito real com consolidação na forma descrita.	Não generalizar a qualquer negócio que envolva usufruto.
Art. 150, III	Benefícios de previdência/seguro e hipóteses legais de não incidência.	Não chamar qualquer transferência em vida para plano de previdência de transmissão imune.
Art. 150, IV a VII	Fideicomisso, trust e hipóteses específicas, inclusive contexto diplomático.	Os pressupostos de cada inciso importam.
Art. 151, I	Sucessão: fato gerador na abertura, com demais regras.	Inventário posterior não muda a data de abertura da sucessão.
Art. 151, II, a a j	Doações possuem marcos conforme contrato, escritura, registro e partilha.	Não adotar “sempre no registro imobiliário” para todo tipo de doação.
Art. 151, § 1º	Trust: mudança de titularidade ao beneficiário ou morte do instituidor, o que ocorrer primeiro.	A qualificação como doação ou causa mortis depende do evento.
Art. 151, § 2º	Possível antecipação se houver abdicação irrevogável do instituidor sobre parcela do patrimônio.	A mera existência do trust não resolve o momento.
Art. 151, § 3º	Contratos similares e fidúcia nacional nas condições da norma.	Não restringir a regra somente ao nome estrangeiro “trust”.

3.5.4. Base, dívidas, quotas e faixas

Unidade	Regra nova nacional	Detalhe decisivo
Art. 152, caput	Valor de mercado do bem/direito.	Não confundir com valor contábil ou base de IPTU por identidade automática.
Art. 152, § 1º	Dedução das dívidas do de cujus com origem, autenticidade e preexistência à morte comprovadas, segundo a legislação.	Requisitos cumulativos; não é dedução de qualquer obrigação alegada pelo herdeiro.
Art. 152, § 2º	Aplicações financeiras: valor de mercado na data do fato gerador.	Não usar necessariamente valor da liquidação futura.
Art. 153, I	Bem financiado/consórcio coberto por seguro prestamista: valor do bem.	Não deduzir dívida quitada pelo seguro como se fosse assumida pelo herdeiro.
Art. 153, II	Outras hipóteses: mercado menos valor presente do saldo devedor.	Valor presente, não soma nominal de todas as parcelas futuras.
Art. 154, I	Quotas/ações com mercado ativo nos 90 dias anteriores: cotação de fechamento do dia anterior à avaliação, conforme a norma.	90 dias é requisito de mercado ativo, não média automática de cotações.
Art. 154, II	Demais casos: metodologia tecnicamente idônea; piso de PL ajustado ao mercado acrescido do fundo de comércio.	Não limitar obrigatoriamente ao PL contábil histórico.
Art. 155, I	Agregação de doações sucessivas entre mesmo doador e donatário no prazo local.	A lei nacional não define aqui um intervalo universal único.
Art. 155, II e III	Recalcular sobre a soma e deduzir ITCMD antes recolhido.	Não cobrar novamente integralmente o que já foi pago.
Art. 156, § 1º, I	Sucessão: alíquota do momento da abertura.	Não usar alíquota nova só porque o inventário atrasou.
Art. 156, § 1º, II	Doação: alíquota do momento da doação.	Ato posterior de fiscalização não define a alíquota material.
Art. 156, § 2º	Progressividade por faixas: parcela inicial e excedentes subsequentes.	Não aplicar obrigatoriamente a maior alíquota sobre a base inteira.
Art. 157, I e II	Sucessor e donatário como contribuintes.	Na doação, o contribuinte nacionalmente indicado não é simplesmente o doador.

Exemplo puramente explicativo: se uma lei local válida prevê 2% até R$ 100 mil e 4% sobre o excedente, uma base de R$ 150 mil resulta em R$ 2 mil + R$ 2 mil. Não significa que essas faixas ou valores sejam os de qualquer Estado real.

Arts. 160 a 164: fiscalização, informações, acesso controlado a dados e padronização. O compartilhamento não elimina sigilo; o art. 162 veda a repetição de certas exigências de cópias após disponibilizado o acesso nas condições legais. Esses deveres não devem ser confundidos com a competência para instituir alíquota.

Fontes didáticas: Literalidade LTE, blocos ITCMD 8A e 8B, especialmente p. físicas 7-18 do 8A e 9-20 do 8B. Conferência oficial: LC 227, Livro II; CF consolidada. A revisão integral dos julgados citados nos dois PDFs permanece pendente.

3.6. ITBI: alterações efetivas no CTN e jurisprudência em curso

ITBI permanece municipal/distrital, sobre transmissão inter vivos onerosa de imóveis e direitos pertinentes. Doação de imóvel não vira ITBI apenas por envolver imóvel; o critério de gratuidade direciona ao ITCMD.

3.6.1. Art. 165 da LC 227 e unidades do CTN

> MUDOU NO PRÓPRIO IMPOSTO ANTIGO: ITBI. ARTIGO NOVO, MAS IDEIA JÁ EXISTIA: valor venal já estava no caput do art. 38; os parágrafos acrescentam detalhamento.

Unidade	Antes: conteúdo e fonte	Depois
CTN, art. 35, caput	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 227: Redação histórica atribuía ao Estado o imposto de transmissão, abrangendo categorias de regime anterior à CF/1988.	Adequação expressa ao ITBI de competência municipal/distrital, inter vivos e oneroso. Não significa criação dessa competência em 2026.
Art. 35, I	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 227: Texto histórico sem a atual delimitação expressa completa.	Transmissão inter vivos onerosa da propriedade/domínio útil de imóveis por natureza ou acessão física.
Art. 35, II	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 227: Texto histórico de direitos reais sobre imóveis, ressalvadas garantias.	Mantém o núcleo e explicita transmissão inter vivos onerosa.
Art. 35, III	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 227: Cessões relativas às transmissões.	Delimitação inter vivos onerosa, em coerência com a matriz atual.
Art. 35, parágrafo único	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 227: Regra histórica sobre fatos geradores em causa mortis.	Revogado; não confundir o texto antigo com o ITBI atual.
Art. 35-A	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 227: Dispositivo proposto.	Vetado. Não estudar o conteúdo vetado como regra vigente.
Art. 38, caput	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 227: Valor venal dos bens ou direitos transmitidos.	Núcleo mantido.
Art. 38, § 1º	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 227: Sem definição nesse parágrafo.	Valor de negociação à vista em condições normais de mercado.
Art. 38, § 2º, I	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 227: Sem esse critério expresso.	Preços praticados no mercado imobiliário.
Art. 38, § 2º, II	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 227: Sem esse critério expresso.	Informações de registros, notas e agentes financeiros.
Art. 38, § 2º, III	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 227: Sem esse critério expresso.	Características do imóvel, como localização, tipologia, destinação, padrão e áreas.
Art. 38, § 2º, IV	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 227: Sem esse critério expresso.	Outros parâmetros técnicos usuais de avaliação. A norma exige pelo menos um dos critérios, não todos necessariamente.

Unidade	Antes: conteúdo e fonte	Depois
Art. 38, § 3º	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 227: Sem esse parágrafo.	Divulgação dos critérios e avaliação contraditória em procedimento específico.
Art. 38, § 4º	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 227: Sem esse parágrafo.	Compartilhamento de informações por serviços registrais/notariais, com sanção prevista em lei específica local.
Art. 39	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 227: Teto de alíquotas por resolução do Senado na redação histórica.	Revogado. Não confundir com teto do ITCMD.
Art. 41	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 227: Referência histórica ao Estado da situação.	Município da situação do bem ou DF.

3.6.2. Tema 1.113 do STJ versus texto novo

O precedente é referência sobre valor de mercado, presunção do valor declarado e necessidade de procedimento para afastá-lo, sem vinculação automática ao IPTU. A LC 227 acrescenta critérios técnicos e contraditório no art. 38. Não basta afirmar que a lei “copiou integralmente a tese” nem que o precedente “foi cancelado”: a compatibilização depende do ponto discutido e do recorte temporal. Esta edição não encerra esse exame jurisprudencial.

3.6.3. Imunidade de integralização: Tema 1.348 em andamento

Na consulta ao andamento oficial do RE 1.495.108, havia julgamento virtual iniciado em 09/10/2026 e previsto até 19/10/2026. Na data de corte desta edição, não foi verificada conclusão publicada. Logo, votos pela imunidade independentemente da atividade imobiliária não são apresentados aqui como tese definitiva.

Separe três planos: a literalidade do art. 156, § 2º, I; o limite do capital integralizado discutido no Tema 796; e a extensão da ressalva de atividade imobiliária, objeto do Tema 1.348. Uma resposta que funde os três pode estar errada mesmo usando expressões conhecidas.

3.6.4. Regras preservadas

Não incidência sobre direitos reais de garantia, competência territorial e critério oneroso continuam centrais. O art. 42 do CTN permite que a lei indique qualquer das partes como contribuinte. Não transplantar o donatário do ITCMD para toda operação de ITBI. O fato de a LC 214 alcançar operações imobiliárias não extingue o ITBI.

Fonte didática: Literalidade LTM, ITBI, p. físicas 11-15; CTN em duas colunas. Fonte oficial: LC 227, art. 165; andamento STF, Tema 1.348. Alertas relativos a jurisprudência são deliberadamente distintos das alterações legislativas.

3.7. ISS: alteração posterior da LC 232/2026

A lei estabelece condições para que Municípios e DF concedam isenção de ISS ligada à organização ou realização da Copa do Mundo Feminina de 2027. O universo de pessoas jurídicas beneficiáveis está vinculado à isenção federal prevista em lei tributária específica e o prazo se relaciona ao dos incentivos federais. O verbo de autorização local não deve ser lido como isenção nacional automática. Fundamento: LC 232, arts. 1º a 3º.

3.8. IPI: redução não é extinção

IPI continua sendo imposto da União, previsto no art. 153, IV, da CF. A reforma não o revogou simplesmente em 2027. O ADCT, art. 126, III, estabelece redução das alíquotas a zero a partir de 2027, ressalvados produtos com industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus conforme os critérios legais.

Ponto	Antes: conteúdo e fonte	Depois e cuidado
Existência constitucional	Imposto federal sobre produtos industrializados.	Competência continua; alíquota zero não é revogação do imposto.
Extrafiscalidade	Seleção e alteração de alíquotas na moldura constitucional.	Não presumir que todas as exceções constitucionais do IPI se aplicam ao novo IS.
ZFM	Regime regional constitucionalmente protegido.	A ressalva do IPI e mecanismos de IBS/CBS preservam o diferencial nas condições legais. Não afirmar que todo produto fabricado em Manaus deixa de pagar qualquer tributo.
IPI e IS	IPI já existia; IS foi criado pela reforma.	Não são nomes sucessivos de um único imposto.
Base de IBS/CBS	Sem regime novo antes da instituição.	A LC 214 exclui o IPI nos dispositivos pertinentes. É preciso distinguir base interna e importação.

Fontes: EC 132 em duas colunas; Literalidade bloco constitucional da reforma; LC 214. Pendente nesta edição o cotejo integral dos benefícios de IPI, regimes automotivos, exceções por produto e atos posteriores.

4. Transição: quando cada regra vale

O calendário não autoriza misturar critérios materiais. Identificar o ano é necessário, mas continua sendo preciso identificar o tributo. Os dois mecanismos de créditos abaixo são novos e pertencem à migração, não a toda compensação de ICMS já existente.

4.1. Vigência, efeitos e legislação local

A vigência indica ingresso da norma no ordenamento. A produção de efeitos pode começar em outra data ou depender de uma condição. A exigibilidade de um tributo ainda envolve instituição válida, anterioridade quando aplicável, ocorrência do fato gerador e regras especiais de transição. Uma norma geral nacional de ITCMD não define automaticamente as alíquotas de cada Estado.

Norma	Marco temporal conferido	Leitura correta
EC 132/2023, arts. 22 e 23	Publicação em 21/12/2023; parcelas com vigência e revogações em 2027 e 2033.	A emenda contém um calendário, não uma única data para todos os efeitos.
LC 214/2025, art. 544	Vigência na publicação; efeitos escalonados nos incisos I a VI.	O inciso VI indica 01/01/2026 para os demais dispositivos, mas há exceções expressas.

Norma	Marco temporal conferido	Leitura correta
LC 227/2026, art. 182	Publicação em 14/01/2026; regra geral de efeitos na publicação e exceções expressas.	13/01 é assinatura. Há republicação em 15/01 e retificação em 23/01, registradas na fonte oficial.
EC 137/2025, art. 2º	Vigência na publicação em 10/12/2025.	A imunidade de veículos antigos decorre de emenda posterior à reforma original.
LC 232/2026	Publicação em 29/06/2026.	Condições nacionais para isenção local de ISS não são concessão automática por todos os Municípios.
LC 236/2026, art. 3º	Publicação em 04/09/2026, edição extra.	Há prazos de adaptação nos arts. 211-A e 211-B do CTN, que não se confundem com a vigência da LC.

4.2. Calendário de convivência

Período	Regra estrutural	Pegadinha a evitar
2026	Fase inicial com CBS de 0,9% e IBS de 0,1%, observadas as regras legais de dispensa de recolhimento e obrigações acessórias.	Não confundir alíquota legal do teste com pagamento obrigatório universal e incondicionado.
2027-2028	CBS assume o espaço de PIS/Cofins; começa o IS; IPI com redução a zero, ressalvadas hipóteses ligadas à ZFM. IBS continua em fase inicial.	IPI não é simplesmente extinto em 2027. ICMS e ISS ainda existem.
2029	ICMS e ISS em 9/10 das alíquotas das legislações; IBS em expansão.	9/10 significa 90% da alíquota anterior, não alíquota de 9%.
2030	ICMS e ISS em 8/10.	Redução é de 20% em relação à referência legal, não subtração de 20 pontos percentuais.
2031	ICMS e ISS em 7/10.	Não aplicar sucessivamente 10% sobre o resultado do ano anterior.
2032	ICMS e ISS em 6/10; último ano do regime de convivência desses impostos.	A fotografia de estoques e créditos em 31/12/2032 importa para a migração.
2033	Extinção constitucional de ICMS e ISS; regime pleno do IBS no calendário do consumo.	A transição de distribuição federativa de receitas tem horizonte próprio e não termina toda em 2033.

Fundamentos: ADCT, arts. 125 a 129, introduzidos pela EC 132; LC 214, regras de transição e art. 544. Benefícios de ICMS e ISS também sofrem redução proporcional, conforme a disciplina constitucional, sem presumir identidade entre cada mecanismo de benefício.

4.3. Saldos de ICMS: migração para IBS

> SURGIU COM A REFORMA: mecanismo específico de transição ICMS → IBS. Não era regra geral de utilização dos saldos atuais da Kandir.

Este é um regime de transição patrimonial, não um perdão geral nem conversão imediata de qualquer anotação contábil em dinheiro. LC 227, arts. 132 a 141, concretiza a preservação de créditos conforme os requisitos legais.

Unidade	Regra nova ou transitória	Detalhe que altera o resultado
Art. 132, § 1º, I a IV	Crédito admitido pela lei em 31/12/2032, de operação até a data, escriturado regularmente, não utilizado e homologado.	Requisitos cumulativos; a escrituração pode ser posterior, conforme o texto legal.
Art. 133	Desde 01/02/2033, atualização pela variação mensal do IPCA desde dezembro de 2032, ou índice substituto.	IPCA do saldo e Selic por atraso da parcela são marcos distintos.
Art. 134, I	Pedido geral em até 5 anos contados de 01/01/2033.	Não contar da publicação da LC 227.
Art. 134, II	Estado/DF deve responder em até 24 meses do protocolo.	O prazo é de resposta do ente, diferente do prazo do contribuinte.
Art. 134, § 1º, I	Para ativo permanente com entrada a partir de 01/01/2029, pedido no período de apuração em que começa o aproveitamento.	Não aplicar a essa hipótese, sem ressalva, a janela geral de 5 anos.
Art. 134, § 1º, II	Resposta na hipótese especial de ativo: até 60 dias.	60 dias não equivalem aos 24 meses da regra geral.
Art. 134, § 2º	Prorrogação uma vez por igual período, havendo fiscalização em andamento no momento do pedido.	Não é prorrogação indefinida nem mera conveniência administrativa.
Art. 134, §§ 3º e 4º	Silêncio nos prazos legais produz homologação tácita, sem impedir lançamento enquanto não decaído o direito.	Homologação tácita não equivale a imunidade contra fiscalização futura.
Art. 135	Com concordância do Estado/DF e sujeito passivo, compensação com crédito tributário de ICMS, constituído definitivamente ou não.	Não é compensação automática por simples pedido unilateral.
Art. 136	Informação ao CGIBS em até 30 dias da homologação, com identificação e segregação legal.	Não confundir 30 dias com 60 dias do estoque de ICMS-ST.
Art. 137, I	Créditos de ativo: compensação com IBS no prazo remanescente do regime do art. 20, § 5º, da LC 87.	A distinção ativo/demais créditos continua relevante.

Unidade	Regra nova ou transitória	Detalhe que altera o resultado
Art. 137, II e parágrafo único	Demais créditos: 240 parcelas mensais; início no mês seguinte ao recebimento da informação pelo CGIBS.	Não são 240 parcelas anuais nem pagamento à vista em 2033.
Art. 138, caput e §§ 1º e 2º	Transferência a grupo econômico ou terceiros para compensação, com parcelas remanescentes e comunicação eletrônica.	Cessão não reinicia o cronograma integral.
Art. 139, caput	Na impossibilidade de compensação, ressarcimento em espécie nas parcelas previstas.	O mecanismo não é livre resgate integral imediato.
Art. 139, §§ 1º e 2º	Pagamento de cada parcela em até 90 dias; atraso: Selic a partir do 91º dia.	Não somar Selic durante os primeiros 90 dias a título de atraso.
Art. 140	Transferência e pagamento condicionados à regularidade em IBS e ICMS perante o Estado/DF.	Regularidade em apenas um dos sistemas não basta.
Art. 140, parágrafo único	Antecipação possível a partir de 2034, nas condições de aumento de arrecadação.	Faculdade condicionada, não antecipação obrigatória.
Art. 141	Dedução pelo CGIBS na arrecadação atribuída ao ente e disciplina das bases de vinculações constitucionais.	Não confundir dedução na receita do ente e benefício fiscal concedido ao adquirente.

4.4. Estoque ICMS-ST: procedimento diferente

SURGIU COM A REFORMA: mecanismo específico para o estoque de 31/12/2032. JÁ EXISTIA: restituição de ICMS-ST em outras hipóteses da Kandir. Não são o mesmo procedimento.

Dispositivo	Mecânica	Diferença em relação ao saldo credor geral
Arts. 142 e 143 da LC 227	Direito e apuração do crédito sobre mercadorias sujeitas a ST em estoque no encerramento de 31/12/2032.	Exige fotografia do estoque e cálculo próprio; não basta usar o saldo escritural comum.
Art. 144, I, a a c	Inventariar por estabelecimento, apurar e enviar inventário e demonstrativo ao Estado/DF e ao CGIBS.	São atos cumulativos do contribuinte.
Art. 144, II	Estado/DF informa em até 60 dias; compensação em 12 parcelas mensais iguais e sucessivas.	12, não 240 parcelas.
Art. 144, III e parágrafo único	Se o ente não informar no prazo, CGIBS utiliza o demonstrativo; compensação não reconhece legitimidade nem homologa os valores.	Silêncio aqui não tem o mesmo efeito da homologação tácita do art. 134.

Dispositivo	Mecânica	Diferença em relação ao saldo credor geral
Art. 145 e parágrafo único	Optante pelo Simples não usa essa compensação; inventaria e solicita restituição ao Estado/DF segundo a lei local.	Exclusão da compensação não extingue o direito patrimonial.

Fontes didáticas deste capítulo: Lei Kandir em duas colunas; Literalidade LTE, blocos constitucionais, arts. 1º-12, 13-18, 19-33, convênios, combustíveis e LC 227, arts. 132-145. As páginas físicas e nomes exatos estão no inventário. A matriz exaustiva de todas as alterações históricas da LC 87 continua pendente.

5. Novidades sem equivalente direto: identificação rápida

SÓ NO NOVO REGIME: estes mecanismos são muito distintos do ICMS e recebem menos espaço. O objetivo é reconhecer o enquadramento, sem ocupar o centro das comparações.

Novidade	Onde surgiu	O que manter separado
IBS, CBS e IS como novos tributos	CF, arts. 156-A, 195, V, e 153, VIII; LC 214.	IBS não é imposto federal; CBS é contribuição federal; IS não é a antiga seletividade do IPI/ICMS.
Split payment de IBS/CBS	LC 214, arts. 31-35.	Não é o mesmo mecanismo da ST de ICMS. Não era regra geral da Kandir.
CGIBS	CF, art. 156-B; LC 227.	Não é Confaz nem Receita Federal, nem julgador geral de todo passivo histórico estadual.
Integração do contencioso IBS/CBS	LC 214, arts. 323-A e seguintes, incluídos pela LC 227.	Divergência da legislação comum dos novos tributos não equivale a recurso geral de qualquer imposto.
Ordens de benefícios e soma das alíquotas de destino	LC 214, arts. 7º-A e 15.	Mecanismos do novo regime, já contrastados no capítulo 2. Não transferir à lei estadual por analogia.
Migração de créditos ICMS/IBS	LC 227, arts. 132-145.	Transição especial: detalhes no capítulo 4. Não confundir com crédito ordinário atual.

Os detalhamentos setoriais da versão anterior sobre o novo regime foram reduzidos para dar prioridade às diferenças que podem confundir o estudo da legislação estadual. Isso não significa que os dispositivos tenham sido revogados ou que sejam irrelevantes para todo edital.

6. Consulta técnica: CTN e garantias

ALTERAÇÃO POSTERIOR DO CTN, NÃO EXCLUSIVA DE IBS: este é material de consulta. O núcleo de comparação de ICMS está no capítulo 2; aqui ficam as mudanças gerais que também podem aparecer junto com legislação estadual.

6.1. LC 214: imunidades e CBS

CTN, art. 9º, IV: passa a referir-se também à contribuição do art. 195, V, da CF. A alínea b passa a mencionar entidades religiosas e templos, inclusive organizações assistenciais e beneficentes. A norma não transforma toda contribuição social em imposto nem estende automaticamente toda imunidade a todas as receitas sem exame de requisitos. A eficácia deve ser lida com a cláusula temporal específica da LC 214.

6.2. LC 227: ITBI e contribuição municipal

Além dos arts. 35, 38, 39 e 41, já tratados, o art. 165 da LC 227 inclui o art. 82-A do CTN. O dispositivo disciplina a contribuição municipal/distrital para custeio, expansão e melhoria de iluminação pública e sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros. Não é taxa, não é IBS e não autoriza automaticamente financiar qualquer atividade policial. A cobrança na fatura de energia é facultada pelo § 2º.

6.3. LC 236: consulta, penalidades e lançamento

ALTERAÇÃO POSTERIOR DO CTN, NÃO EXCLUSIVA DE IBS: cada inclusão formal é identificada abaixo. Garantias gerais anteriores não devem ser tratadas como inexistentes só porque o artigo foi incluído em 2026.

As colunas anteriores sintetizam a ausência do novo comando no dispositivo, não necessariamente ausência de toda proteção constitucional ou jurisprudência semelhante.

Unidade do CTN	Antes: conteúdo e fonte	Depois da LC 236
Art. 107, § 1º	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem o parágrafo específico.	Consulta administrativa ou parecer jurídico para dúvidas e interpretação, conforme legislação específica.
Art. 107, § 2º	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem o parágrafo.	Vinculação restrita ao órgão emissor. Não é vinculação automática nacional de todos os Fiscos.
Art. 107, § 3º	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem o parágrafo.	Efeitos da solução da consulta para o consulente, preservada a vinculação interpretativa no órgão.
Art. 113-A, caput	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem o artigo.	Razoabilidade e proporcionalidade das penalidades principais/acessórias.
Art. 113-A, § 1º, I	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem o teto geral nesse artigo.	75%, observada a base e a ressalva de multas isoladas desvinculadas.

Unidade do CTN	Antes: conteúdo e fonte	Depois da LC 236
Art. 113-A, § 1º, II	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem esse inciso.	100% em dolo de fraude, sonegação ou conluio.
Art. 113-A, § 1º, III	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem esse inciso.	150% em reincidência. Não somar automaticamente os três percentuais.
Art. 113-A, § 2º	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Proposta legislativa.	Vetado.
Art. 127-A	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem o artigo.	Intimações por DTE, inclusive procurador, conforme leis processuais.
Art. 138, caput	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Denúncia espontânea já excluía responsabilidade nos pressupostos legais.	Explicita inclusão da multa de mora na exclusão; mantém condições do instituto.
Art. 142, § 1º	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Parágrafo único anterior sobre vinculação e obrigatoriedade.	Renumerado; núcleo preservado.
Art. 142, §§ 2º e 3º	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem esses comandos expressos.	Lançamento preventivo da decadência sob suspensão do art. 151, II, IV ou V, sem multa nas condições e com anterioridade da suspensão ao procedimento.
Art. 142, § 4º	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Proposta.	Vetado.
Art. 142, § 5º, I	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem o escalonamento geral no CTN.	Redução de 50% da penalidade: pagamento integral no prazo da impugnação, na forma local.
Art. 142, § 5º, II	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem esse inciso.	Redução de 40%: parcelamento no prazo da impugnação.
Art. 142, § 5º, III	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem esse inciso.	Redução de 30%: pagamento depois daquele prazo e antes da dívida ativa.
Art. 142, § 5º, IV	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem esse inciso.	Redução de 20%: parcelamento depois daquele prazo e antes da dívida ativa.
Art. 142, § 6º	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem esse parágrafo.	Devedor contumaz definido em lei específica não recebe graduação/redução/afastamento de penalidade nos termos legais.
Art. 142, § 7º	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem esse parágrafo.	Redução da penalidade não elimina principal e acréscimos devidos.
Art. 142, § 8º	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem esse parágrafo.	Demonstração individualizada da conduta infratora.
Art. 142, § 9º	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem esse parágrafo.	Agravantes e limites do art. 113-A.

Unidade do CTN	Antes: conteúdo e fonte	Depois da LC 236
Art. 142, § 10, I, a a f	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem a enumeração.	Atenuantes legais permitem majorar reduções nas condições da legislação específica.
Art. 142, § 10, II, a a d	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem esse escalonamento.	Programas de conformidade: reduções de 60%, 50%, 40% e 30%, nos quatro momentos indicados.
Art. 142, § 11	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Proposta.	Vetado.

Não confundir percentual de multa e percentual de desconto. Uma multa de R$ 10 mil com redução de 40% resulta em penalidade de R$ 6 mil, não R$ 4 mil. O principal, quando devido, é outra parcela. A aplicação local das reduções exige ler também o art. 211-A.

6.4. Crédito, suspensão e extinção

Unidade do CTN	Antes: conteúdo e fonte	Depois da LC 236
Art. 146	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Modificação de critério jurídico por ato de ofício ou decisão administrativa/judicial.	Acrescenta referência à sentença da arbitragem especial; preserva a proteção temporal do mesmo sujeito passivo.
Art. 150, § 5º	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem esse parágrafo.	Dolo, fraude ou simulação: contagem nos termos do art. 173, I.
Art. 150, § 6º	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem esse parágrafo.	Pagamento parcial de tributo por homologação: decadência a partir do fato gerador.
Art. 151, III	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Reclamações e recursos conforme leis processuais.	Impugnações, recursos e manifestação de inconformidade.
Art. 151, V	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Liminar/tutela antecipada conforme redação anterior.	Atualiza para liminar ou tutela provisória em outras ações.
Art. 151, VII	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Não existia.	Instituição de arbitragem especial tributária/aduaneira conforme lei específica.
Art. 151, VIII	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Não existia.	Proposta de transação aceita pela administração; mero protocolo não basta por essa hipótese.
Art. 151, IX	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Não existia.	Acordo de mediação até eventual dissolução.
Art. 151, X	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Não existia essa hipótese expressa.	Aceitação de seguro garantia ou fiança bancária em execução fiscal, nos requisitos legais, enquanto conformes e sem sinistro.
Art. 151, § 1º	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Parágrafo único sobre obrigações acessórias.	Renumerado, preservando a independência das obrigações acessórias.
Art. 151, § 2º	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem o parágrafo.	Vedação de caução/garantia para impugnações, recursos ou pedidos na hipótese indicada.
Art. 151, § 3º, I e II	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem o parágrafo.	Arbitragem com execução em curso: suspensão prévia por outra hipótese ou garantia integral na arbitragem.
Art. 156, XII	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Não existia.	Sentença arbitral favorável transitada em julgado, no regime especial.
Art. 156, XIII	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Não existia.	Cumprimento do acordo de mediação. Acordo firmado e cumprido são marcos diferentes.

Unidade do CTN	Antes: conteúdo e fonte	Depois da LC 236
Art. 161, § 3º	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem esse comando expresso.	Liminar/tutela interrompe incidência da multa de mora da concessão até 30 dias após publicação da decisão que considerar devido o tributo.
Art. 165-A	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem esse artigo.	Indébito atualizado pelos mesmos índices dos créditos do ente correspondente.
Art. 168, § 1º	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Proposta.	Vetado.
Art. 168, §§ 2º e 3º	CTN, unidade da primeira coluna, antes da LC 236: Sem esses parágrafos.	Prazo do caput para habilitação do indébito; início pela certificação do trânsito em julgado na hipótese legal.

A classificação do art. 151 é suspensão; a do art. 156 é extinção. A mediação pode figurar em ambos porque o acordo suspende enquanto o cumprimento extingue. Seguro aceito não se converte automaticamente em pagamento do principal.

6.5. Consensualidade e prescrição

Unidade	Novidade	Cuidado
Art. 171-A e parágrafo único	Lei especial autorizará arbitragem; sentença vinculante e com efeitos de decisão judicial.	Não é autorização de arbitragem irrestrita sem a lei especial.
Art. 171-B	Lei definirá mediação por terceiro sem poder decisório.	Mediador não impõe solução como árbitro.
Art. 171-C	Transação, mediação e arbitragem especial não caracterizam renúncia de receita para fins do art. 14 da LRF.	Não significa liberdade de remitir tributos fora das condições legais.
Art. 174, causa II	Protesto extrajudicial da CDA ou protesto judicial.	Não confundir protesto da CDA com qualquer cobrança informal.
Art. 174, causa V	Instauração de mediação segundo lei específica.	Ato de iniciar procedimento e acordo cumprido não são equivalentes.
Art. 174, causa VI	Instituição de arbitragem, com retroação ao requerimento de submissão.	Observar o marco retroativo expresso.
Art. 174, causa VII	Extinção da execução por não localização de executado/bens, se a prescrição intercorrente ainda não começou.	Não converter qualquer arquivamento em interrupção irrestrita.
Art. 174, causa VIII	Informação do crédito na falência/liquidação; suspensão até encerramento conforme lei.	O dispositivo conjuga efeitos específicos que não podem ser omitidos.
Art. 174, causa IX	Ato inicial de execução fiscal extrajudicial conforme lei.	Não pressupor implementação geral do procedimento por simples existência da referência.
Art. 174, § 3º	Recomeço da prescrição do ato interruptivo ou último ato do processo.	Interromper e suspender não produzem o mesmo efeito temporal.
Art. 174, §§ 2º e 4º	Vetados.	Não preencher lacunas numeradas com conteúdo de projeto.

A técnica de referência do art. 174 exige atenção: a LC 236 apresenta mudanças e vetos na renumeração do dispositivo. Esta tabela identifica as causas materiais por seu inciso e não resolve a controvérsia editorial da indicação “§ 1º” em todo material secundário. Consultar sempre a consolidação exigida pelo edital.

6.6. Fiscalização, dívida ativa e precedentes

Unidade	Novo comando	Limite ou condição
Art. 194, § 2º	Priorizar métodos preventivos de autorregularização antes do auto.	Nos termos da legislação específica.
Art. 194, § 3º, I a VII	Programas de conformidade: voluntariedade, boa-fé, cooperação, transparência, conformidade, prevenção e proporcionalidade.	Não equivalem a licença para descumprir obrigação.
Art. 194-A, caput	Decisões definitivas vinculantes do STF/STJ vinculam administração.	Não é qualquer decisão monocrática ou notícia de julgamento.
Art. 194-A, § 1º, I a III	Publicidade por parecer fundamentado em até 90 dias úteis e providências sobre créditos e litígios.	Marco: trânsito em julgado, não início da sessão.
Art. 194-A, §§ 2º e 3º	Instrumentos de observância e orientação de precedentes.	Não substituem exame de aderência ao caso.
Art. 196, caput e § 2º, I a IV	Documentação da fiscalização, agentes, sujeito, objeto, período, autenticidade e duração.	Não é ordem genérica sem identificação dos trabalhos.
Art. 196, § 3º	Entrega da via do documento na fiscalização em estabelecimento/domicílio.	Observância do destinatário legal.
Art. 196, § 4º	Acompanhamento policial condicionado a justo receio de resistência, reduzido a termo.	Não presumir necessidade de polícia em toda diligência.
Art. 199-A	Convênio para compartilhar fiscalização, lançamento, cobrança e estrutura processual.	Capacidade de executar funções não se confunde com transferência da competência de instituir imposto.
Art. 201, § 2º	Controle de certeza, liquidez e exigibilidade da inscrição: direito do contribuinte e dever do credor.	Pode ser realizado a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento.
Art. 201, § 3º	Envio para inscrição/cobrança: 90 dias úteis; até 120 para maior conformidade; 60 para histórico de baixo recolhimento, salvo lei em contrário.	Não são três prazos escolhidos livremente pelo contribuinte.
Art. 202, I	Nome devedor e corresponsáveis, com domicílio/residência quando possível.	Não omitir corresponsáveis por uso do texto antigo.
Art. 202, § 2º; art. 205, §§ 1º e 2º	Vetados.	Não presumir alteração do prazo de certidão por texto vetado.

6.7. Processo administrativo fiscal nacional

Unidade nova	Conteúdo	Comparação ou ressalva
Art. 208-A, caput	Normas gerais para União, Estados, DF e Municípios.	Não se trata apenas de processo da Receita Federal.
Art. 208-A, §§ 1º e 2º	Duplo grau para entes com mais de 100 mil habitantes, conforme lei; último censo do IBGE.	Ler em conjunto com demais garantias e normas aplicáveis; não inventar obrigação idêntica sem a ressalva populacional desse dispositivo.
Art. 208-B, I a VII	Identificação; fatos; norma/penalidade; subsunção; exigência/intimação; local/data/hora; assinatura/cargo/matrícula.	São requisitos do auto, distintos do julgamento posterior.
Art. 208-C, I	Impugnação tempestiva instaura contencioso e suspende exigibilidade do crédito impugnado.	Não pressupor suspensão de todo crédito independente.
Art. 208-C, II a IV	Instâncias, recurso voluntário, remessa e recurso especial nos pressupostos legais.	Instância superior não é exigida indistintamente em qualquer estrutura.
Art. 208-C, § 1º	Embargos de declaração interrompem prazo dos demais recursos.	Interrupção, não simples suspensão.
Art. 208-C, § 2º	Vedado recurso hierárquico a secretário/ministro ou integrante do Executivo contra decisão definitiva favorável.	Não converter o chefe político em nova instância fiscal geral.
Art. 208-D, I a III	20 dias para impugnação, recurso voluntário e especial nas hipóteses legais.	Aplicação temporal e adaptação devem ser examinadas com art. 211-B.
Art. 208-D, IV	5 dias para embargos.	Não usar 20 dias por analogia.
Art. 208-D, §§ 1º e 2º	Pauta com 10 dias de antecedência mínima; contrarrazões com prazos correspondentes.	Não confundir antecedência da pauta e prazo recursal.
Art. 208-D, §§ 3º e 4º	Dias úteis; excluir início, incluir vencimento; começo/fim em expediente normal.	A norma é processual; não universalizar para todo prazo material do CTN.
Art. 208-D, §§ 5º e 6º	Suspensão de 20/12 a 20/01, inclusive, e pedido de retirada de pauta nas condições legais.	Não trocar suspensão de prazo por extinção do processo.
Art. 208-D, §§ 7º a 9º	Razões e documentos na primeira oportunidade; novas provas/razões nas exceções de força maior, fato/direito superveniente ou contraposição.	Não é proibição absoluta de prova posterior.
Art. 208-E e parágrafo único	Informar judicialização e avaliar identidade; mesmo objeto implica renúncia ao recurso administrativo e desistência.	Não estender automaticamente a objetos diferentes.
Art. 208-F	Motivação das decisões e publicidade para consulta.	Não basta conclusão sem pressupostos.

Unidade nova	Conteúdo	Comparação ou ressalva
Art. 208-G, I a III e §§	Precedentes vinculantes e súmulas administrativas, com consequências sobre autuação e cobrança.	Não confundir voto ainda em julgamento com precedente vinculante.
Art. 208-H	Autotutela e nulidades.	Incisos vetados não podem ser tratados como hipóteses vigentes; cotejo integral das subdivisões pendente nesta edição.
Arts. 208-I e 208-J	Rito diferenciado e sobrestamento, nos pressupostos legais.	Análise integral de todos os parágrafos pendente; não usar este quadro como transcrição desses artigos.

6.8. Adaptação: arts. 211-A e 211-B

Dispositivo	Quem adapta	Objeto e consequência
Art. 211-A	Estados, DF e Municípios.	Em 2 anos, atualizar legislação para adotar, no mínimo, critérios do art. 142, § 5º.
Art. 211-B	União, Estados, DF e Municípios.	Em 2 anos, adaptar às normas dos arts. 208-A a 208-J.
Art. 211-B, parágrafo único	Entes que não implementarem a adaptação.	Aplicação dos artigos indicados até legislação específica que respeite os parâmetros mínimos.

Não confundir vigência imediata da LC 236 com conclusão da adaptação local. Também não afirmar que os prazos de adaptação suspendem automaticamente todo o CTN ou que todas as regras locais foram revogadas na publicação.

Fontes didáticas: mapa da LC 236; LC 236 - Trechos Modificados; volumes DT 01-08 e compilado ilovepdf; CTN em duas colunas. Foi realizada leitura dirigida do mapa e dos dispositivos usados acima, com conferência oficial. A leitura integral de todos os volumes DT e a comparação de todos os vetos/promulgações ainda não foi concluída.

6.9. Código de Defesa do Contribuinte

O diploma é nacional, com direitos, garantias, deveres e procedimentos. Sua existência não significa que o contribuinte deixa de prestar documentos nem que a administração pode ignorar sigilo e defesa.

Unidade	Conteúdo selecionado	Conexão de estudo
Arts. 1º e 2º	Abrangência nacional e órgãos envolvidos na relação tributária.	Não restringir automaticamente à União.
Art. 3º	Boa-fé, segurança, motivação, cooperação, prevenção de litígios e orientação.	Compatibilizar com repressão de fraude e evasão.
Art. 4º	Informação clara, defesa, acesso, recurso e demais direitos, com condições e ressalvas.	Advogado pode acompanhar; o direito não deve impedir regularmente a fiscalização.
Art. 5º	Diligência, boa-fé, informação, guarda documental e pagamento das obrigações.	Direitos e deveres coexistem.

Unidade	Conteúdo selecionado	Conexão de estudo
Arts. 6º e 7º	Resolução cooperativa e transparência/sistematização normativa.	Consolidação infralegal deve preservar o conteúdo normativo.
Devedor contumaz	Regime legal próprio, distinto de inadimplência eventual.	Não rotular automaticamente todo devedor como contumaz.

Fonte didática: Literalidade Reforma, blocos 6, 7 e 8; LC 227 até art. 11 em duas colunas. Pendente cotejo integral do regime do devedor contumaz e dos programas específicos, inclusive regras de vigência próprias da LC 225.

7. Alertas de leitura para as três bancas

Os alertas abaixo são orientações de estudo inferidas da estrutura das normas. Não representam estatística de incidência nem garantia de que determinada banca cobrará um ponto. Não há questões ou gabaritos neste documento.

Padrão de confusão	Como conferir	Aplicação prática
Trocar pode por deve	Ler o verbo do dispositivo.	IPTU: faculdade de atualizar pelo Executivo conforme lei; ITCMD: progressividade obrigatória.
Apagar exceção	Localizar ressalvas e remissões.	IPVA de aquáticos/aéreos; consumo pessoal; exportação mineral.
Misturar datas	Separar publicação, efeitos e fato.	LC 227: assinatura em 13/01, publicação em 14/01; IS na base do ICMS a partir de 2027.
Trocar competência	Separar União, Estados, Municípios, DF e CGIBS.	CBS federal; IBS compartilhado; ITBI municipal; ITCMD estadual.
Trocar base	Identificar de qual tributo é a base.	IS fora da própria base e dentro da base de outro tributo.
Trocar unidade de prazo	Conferir dias úteis, meses e parcelas.	Crédito ICMS: 240 meses; estoque ST: 12 meses; respostas de 24 meses/60 dias.
Aplicar regime de um tributo a outro	Recomeçar pela hipótese material.	Local do transporte de passageiros versus carga; imóvel no IBS versus ITCMD.
Confundir suspensão e extinção	Localizar art. 151 ou art. 156 do CTN.	Mediação acordada versus cumprida; garantia aceita versus pagamento.
Tratar veto como regra	Verificar texto sancionado e promulgações posteriores.	CTN, art. 35-A e dispositivos vetados pela LC 236.
Tratar votação como precedente	Conferir conclusão e publicação oficiais.	Tema 1.348 do STF na data de corte.

FGV: ao estudar casos, escreva antes a espécie de bem/serviço, domicílios e data. FCC: confira enumerações, percentuais, prazos, sujeitos e verbos. Cebraspe: desconfie de universalizações como “todo”, “sempre”, “qualquer”, “somente” e “automaticamente”, mas não as considere falsas sem ler a regra. São estratégias de leitura, não substitutos da lei.

8. Cobertura e pendências da análise

O inventário físico inclui arquivos didáticos, compilações e volumes auxiliares. Cópias com nomes acrescidos de “(1)” foram priorizadas para o trabalho; o nome não prova identidade de conteúdo. Duplicidade só pode ser certificada por comparação de bytes ou conteúdo, e não foi certificada globalmente. O PDF extraído do ZIP é uma apostila comparativa anterior, não substitui os PDFs editoriais originais.

Requisito solicitado	Estado real nesta edição
Inventário dos documentos localizados	Realizado para os arquivos materializados; lista e número de páginas ao final.
Extração textual integral	Realizada nos arquivos inventariados. Não equivale a leitura humana integral.
Leitura de todas as tabelas, destaques e imagens	Não concluída. Apenas recortes textuais utilizados receberam revisão dirigida.
Comparação por todos os artigos/incisos/parágrafos efetivamente alterados	Não concluída. Há cotejos por unidade selecionada e sínteses por regime.
Legislação oficial consolidada	Consulta dirigida realizada; LC 214 consultada também na consolidação da Câmara por falha de acesso à página do Planalto.
Texto antigo literal e novo literal de cada alteração	Não concluído. As tabelas são sínteses próprias identificadas, não transcrição histórica integral.
Todos os tributos pedidos	Contemplados nos recortes selecionados; novos tributos recebem menos detalhamento porque o foco atual é evitar confusão.
Jurisprudência de todos os PDFs	Não concluída. Tema 1.348 teve verificação específica de andamento; demais pontos exigem completar o levantamento.
Questões e gabaritos	Não incluídos no texto autoral. Referências a PDFs que os contêm não incorporam seus exercícios.
Alíquotas e leis locais de 27 Estados e todos os Municípios	Fora do levantamento concluído; normas gerais não substituem legislação local.

8.1. Limite desta reorganização

Completar a leitura sequencial e visual dos originais; identificar versões duplicadas por hash; levantar todas as unidades modificadas pelos diplomas alteradores; reconstruir a redação imediatamente anterior de cada unidade; completar LC 214, regimes específicos e anexos; completar Livro I da LC 227, contencioso e repartição; revisar integralmente DT 01-08 e jurisprudência; verificar vetos e promulgações; fechar matriz de vigência/efeitos por dispositivo. Essas pendências dizem respeito à auditoria integral originalmente solicitada. Esta reorganização tem escopo menor, alinhado depois: priorizar diferenças capazes de causar mistura de regimes, sem pretender incluir todos os dispositivos ou aprofundar igualmente as novidades sem paralelo.

9. Referências oficiais

As fontes abaixo foram consultadas em recortes ao longo desta edição. A data de consulta não certifica auditoria integral de cada diploma. O texto oficial e a situação processual prevalecem sobre sínteses didáticas.

Código	Fonte e endereço
O1	Constituição consolidada: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
O2	EC 132/2023: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc132.htm
O3	EC 137/2025: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc137.htm
O4	LC 214 atualizada, Câmara: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/2025/leicomplementar-214-16-janeiro-2025-796905-normaatualizada-pl.html
O5	LC 227/2026: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp227.htm
O6	LC 225/2026: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp225.htm
O7	LC 232/2026: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp232.htm
O8	LC 236/2026: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp236.htm
O9	CTN consolidado: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm
O10	STF, Tema 1.348, andamento do RE 1.495.108: https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?classeProcesso=RE&incidente=6929423&numeroProcesso=1495108&numeroTema=1348
O11	Lei Kandir consolidada: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp87.htm

9.1. Como localizar a prova do conteúdo

As referências de artigos nas tabelas apontam a unidade normativa, enquanto os nomes e páginas físicas identificam o PDF de apoio. Se um original tiver numeração impressa diferente da página física, vale a distinção: “página física” é a posição no arquivo. Síntese didática não é citação literal do autor e nenhum quadro desta edição atribui a uma banca questão inédita como se fosse prova real.

10. Inventário dos PDFs

As linhas seguintes relacionam os arquivos disponíveis no conjunto de trabalho. “Extraído; revisão dirigida” significa que todo texto foi extraído, mas a leitura interpretativa integral não foi concluída. Arquivos auxiliares sem revisão dirigida são indicados separadamente. Hashes foram registrados no controle local para continuidade da conferência, sem presumir equivalência entre títulos semelhantes.

Conjunto materializado: 45 PDFs, 2027 páginas físicas. Esse total é inventário, não percentual de leitura concluída.

ID	Arquivo exato	Páginas	Cobertura
P01	Apostila_Sem_Questoes(1).pdf	20	Extraído; leitura integral pendente
P02	CTN_2col.docx_d15111.pdf	49	Extraído; leitura integral pendente
P03	DT 01.pdf	38	Extraído; leitura integral pendente
P04	DT 02.pdf	49	Extraído; leitura integral pendente
P05	DT 03.pdf	41	Extraído; leitura integral pendente
P06	DT 04.pdf	42	Extraído; leitura integral pendente
P07	DT 05.pdf	53	Extraído; leitura integral pendente
P08	DT 06.pdf	47	Extraído; leitura integral pendente
P09	DT 07.pdf	40	Extraído; leitura integral pendente
P10	DT 08.pdf	24	Extraído; leitura integral pendente
P11	EC_132_2col.docx_aa1075(1).pdf	48	Extraído; leitura integral pendente
P12	LC87_Kandir_2col.docx_45f558(1).pdf	22	Extraído; leitura integral pendente
P13	LC_116-2003_ISSQN_2_col_b704be(2).pdf	18	Extraído; leitura integral pendente
P14	LC_123_2col.docx_cb0fb9.pdf	79	Extraído; leitura integral pendente
P15	LC_192-2022_ICMS_Monofasico_2_col_b2fccc(1).pdf	6	Extraído; leitura integral pendente
P16	LC_214-2025_reforma_tribut_2_col_c60725(1).pdf	230	Extraído; leitura integral pendente

ID	Arquivo exato	Páginas	Cobertura
P17	LC_227-2026_ate_art11_2_col_e283b5(1).pdf	16	Extraído; leitura integral pendente
P18	LC_236_2026_-_Trechos_Modificados.pdf	65	Extraído; leitura integral pendente
P19	LC_24-1975_e_LC_160-2017_Convenios_ICMS_2_col_8828f6(1).pdf	8	Extraído; leitura integral pendente
P20	Resumo - Direito Tributário Regular (Atualizado com a LC 236_26).pdf	1	Extraído; revisão dirigida de recortes
P21	Resumo - Execuções Fiscais.pdf	33	Extraído; leitura integral pendente
P22	Resumo - Legislação Tributária Estadual Regular - Bloco 1_ ICMS - Disposições Constitucionais(1).pdf	24	Extraído; leitura integral pendente
P23	Resumo - Legislação Tributária Estadual Regular - Bloco 2_ ICMS - LC 87_96 (arts. 1º a 12)(1).pdf	35	Extraído; leitura integral pendente
P24	Resumo - Legislação Tributária Estadual Regular - Bloco 3-a_ ICMS - LC 87_96 (arts. 13 a 18)(1).pdf	14	Extraído; leitura integral pendente
P25	Resumo - Legislação Tributária Estadual Regular - Bloco 3-b_ ICMS - LC 87_96 (arts. 19 a 33)(1).pdf	25	Extraído; leitura integral pendente
P26	Resumo - Legislação Tributária Estadual Regular - Bloco 4_ ICMS - LC 24_75 e LC 160_17(1).pdf	35	Extraído; leitura integral pendente
P27	Resumo - Legislação Tributária Estadual Regular - Bloco 5_ ICMS - LC 192_22(1).pdf	22	Extraído; revisão dirigida de recortes
P28	Resumo - Legislação Tributária Estadual Regular - Bloco 6_ ICMS - LC 227_26 (arts. 132 a 145)(1).pdf	20	Extraído; revisão dirigida de recortes
P29	Resumo - Legislação Tributária Estadual Regular - Bloco 7_ IPVA - Disposições Constitucionais(1).pdf	15	Extraído; revisão dirigida de recortes
P30	Resumo - Legislação Tributária Estadual Regular - Bloco 8A_ ITCMD - Disposições Constitucionais + LC 227_26 (arts. 146 a 163)(1).pdf	19	Extraído; revisão dirigida de recortes
P31	Resumo - Legislação Tributária Estadual Regular - Bloco 8B_ ITCMD - Disposições Constitucionais + LC 227_26 (arts. 146 a 163)(1).pdf	21	Extraído; revisão dirigida de recortes
P32	Resumo - Legislação Tributária Municipal Regular - Bloco 1_ ISSQN(1).pdf	28	Extraído; leitura integral pendente
P33	Resumo - Legislação Tributária Municipal Regular - Bloco 2_ IPTU(1).pdf	24	Extraído; revisão dirigida de recortes
P34	Resumo - Legislação Tributária Municipal Regular - Bloco 3_ ITBI(1).pdf	18	Extraído; revisão dirigida de recortes
P35	Resumo - Reforma Tributária - Bloco 1_ EC 132_23(1).pdf	58	Extraído; leitura integral pendente

ID	Arquivo exato	Páginas	Cobertura
P36	Resumo - Reforma Tributária - Bloco 1_ IBS, CBS (LC 214_25, arts. 1 a 10)(1).pdf	41	Extraído; revisão dirigida de recortes
P37	Resumo - Reforma Tributária - Bloco 2_ IBS, CBS (LC 214_25, arts. 11 a 26)(1).pdf	45	Extraído; revisão dirigida de recortes
P38	Resumo - Reforma Tributária - Bloco 3_ IBS, CBS (LC 214_25, arts. 27 a 57)(1).pdf	51	Extraído; revisão dirigida de recortes
P39	Resumo - Reforma Tributária - Bloco 4_ IBS, CBS (LC 214_25, arts. 58 a 83)(1).pdf	47	Extraído; revisão dirigida de recortes
P40	Resumo - Reforma Tributária - Bloco 5_ Imposto Seletivo(1).pdf	42	Extraído; revisão dirigida de recortes
P41	Resumo - Reforma Tributária - Bloco 6_ Código de Defesa do Contribuinte(1).pdf	37	Extraído; leitura integral pendente
P42	Resumo - Reforma Tributária - Bloco 7_ Processo Administrativo do IBS(1).pdf	50	Extraído; leitura integral pendente
P43	Resumo - Reforma Tributária - Bloco 8_ Comitê Gestor do IBS(1).pdf	63	Extraído; leitura integral pendente
P44	Resumo - Sigilo das operações de instituições financeiras.pdf	29	Extraído; leitura integral pendente
P45	ilovepdf_merged.pdf	335	Extraído; leitura integral pendente

A atribuição editorial deve ser confirmada pela folha de rosto de cada original. Os títulos em duas colunas são tratados como material legal comentado do conjunto recebido; esta edição não certifica autoria editorial apenas pelo nome do arquivo.

O ZIP anexado contém um PDF comparativo anterior. Não foi usado como prova de leitura dos originais, nem reproduzido como se atendesse à solicitação atual. A inspeção inicial do ZIP foi limitada ao inventário do conteúdo.

Contribuinte ou responsável?

Primeiro identifique de quem é a operação; depois, quem a lei manda pagar.

Este capítulo complementa a apostila comparativa de Tributário. O foco é a diferença entre as hipóteses da **Lei Kandir (ICMS)** e as da **LC 214/2025 (IBS/CBS)**. Os exemplos são didáticos, criados para ligar cada regra a um caso concreto; não são questões de banca.

Pergunta	Contribuinte	Responsável
Por que deve pagar?	Tem relação pessoal e direta com o fato gerador.	A lei lhe atribui o dever de pagar, sem que seja o contribuinte daquela obrigação.
Onde procurar?	ICMS: art. 4º da Kandir. IBS/CBS: art. 21 e outras hipóteses expressas.	ICMS: arts. 5º, 6º e 9º. IBS/CBS: arts. 22 a 25 e regras específicas.
Exemplo básico	A loja vende uma televisão. É contribuinte do tributo da própria venda.	A fábrica recolhe, como substituta, o ICMS relativo à futura venda da loja, se a legislação instituir esse regime.

A mesma empresa pode ocupar as duas posições
A fábrica é **contribuinte** do ICMS da própria venda e **responsável por substituição** pelo ICMS da operação de outra pessoa. Classifique cada obrigação separadamente.

Substituição atribui a alguém o recolhimento relativo a operação alheia. **Solidariedade** permite exigir a dívida dos obrigados solidários sem benefício de ordem. São aspectos distintos: a LC 214 usa ambos em certas hipóteses envolvendo plataformas.

Quem suporta o preço não é necessariamente o contribuinte legal. Ao comprar no varejo, o consumidor pode suportar o custo econômico do imposto. Isso não o transforma automaticamente no contribuinte ou responsável indicado na lei.

Base e apoio: CTN, arts. 121, parágrafo único, 124, parágrafo único, e 128; LC 87/1996, arts. 4º a 6º; LC 214/2025, arts. 21 a 25. Leitura dirigida dos resumos e das leis listados ao final.

Lei Kandir: quem é contribuinte

Art. 4º: regra geral + quatro hipóteses sem habitualidade + DIFAL.

Hipótese	Quem é contribuinte e exemplo
Regra geral Art. 4º, caput	Pessoa física ou jurídica que realiza, com habitualidade **OU** em volume que revele intuito comercial, circulação de mercadorias, transporte interestadual/intermunicipal ou comunicação, ainda que iniciados no exterior. **Caso:** uma loja vende eletrodomésticos todos os dias.
Importação § 1º, I	Quem importa mercadoria ou bem, qualquer que seja a finalidade. **Caso:** Rafael importa um veículo para uso próprio. É contribuinte nessa importação, mesmo sem ser comerciante.
Serviço do exterior § 1º, II	Destinatário de serviço prestado no exterior ou iniciado no exterior, dentro do campo do ICMS. **Caso:** empresa é destinatária de transporte de carga iniciado no exterior. Não generalize para qualquer serviço, como consultoria.
Licitação § 1º, III	Adquirente, em licitação, de mercadoria ou bem apreendido ou abandonado. **Caso:** pessoa arremata lote de bens apreendidos em licitação pública.
Combustíveis e energia § 1º, IV	Adquirente de lubrificantes, combustíveis líquidos/gasosos derivados de petróleo e energia elétrica de outro Estado, sem destinação à comercialização ou industrialização. **Caso:** fábrica compra energia de outro Estado para seu consumo.

As quatro hipóteses do § 1º dispensam habitualidade E intuito comercial
Não classifique o importador eventual como mero responsável: a própria Lei Kandir o chama de **contribuinte**. Na regra geral, habitualidade e volume são critérios alternativos.

Base e apoio: LC 87/1996, art. 4º, caput e § 1º. Literalidade, LTE Regular, Bloco 2, pp. físicas 10-11; lei em duas colunas do Gurujá, p. física 3.

DIFAL: cuidado com o nome

A Lei Kandir inclui estas duas hipóteses no artigo dos contribuintes.

Consumidor final em outro Estado	Contribuinte do DIFAL	Caso concreto
Destinatário é contribuinte do ICMS	O destinatário. Art. 4º, § 2º, I.	Loja mineira compra máquina de fornecedor paulista para seu ativo. A loja, como destinatária contribuinte, figura como contribuinte do DIFAL.
Destinatário não é contribuinte do ICMS	O remetente do bem ou prestador do serviço. Art. 4º, § 2º, II.	Loja paulista vende geladeira para Rafael usar em casa em Minas. O remetente é indicado pela Kandir como contribuinte do DIFAL.

Não misture linguagem constitucional e classificação da Kandir
A Constituição, no art. 155, § 2º, VIII, fala em **responsabilidade pelo recolhimento**. Já o art. 4º, § 2º, da Kandir identifica essas pessoas como **contribuintes** em relação ao diferencial. Na prova, leia qual dispositivo foi pedido.

Por que isso importa? Dizer apenas “quem paga é responsável” apaga a distinção técnica. Contribuinte também tem obrigação de pagar; o dever de recolher, sozinho, não resolve a classificação.

Não transporte o DIFAL para o IBS. O IBS adota tributação no destino, segundo suas regras de local da operação e alíquotas. Não se reproduz, para ele, a fórmula “alíquota interna do destino menos alíquota interestadual” do ICMS.

Durante a transição: a comparação é entre regimes. A aprovação da reforma não eliminou imediatamente o ICMS: em uma questão sobre a Lei Kandir, continuam relevantes seus próprios contribuintes e responsáveis enquanto o regime produzir efeitos.

Base e apoio: CF, art. 155, § 2º, VII e VIII; LC 87/1996, art. 4º, § 2º; LC 214/2025, arts. 11, 14 e 15. Literalidade, LTE Bloco 2, pp. físicas 11-12; Gurujá, Kandir, p. física 3.

Lei Kandir: quem é responsável

Arts. 5º e 6º: contribuir para a falta de pagamento é diferente de substituir.

Regra	Condição e exemplo
Terceiro que concorre para o não recolhimento Art. 5º	A lei pode atribuir responsabilidade pelo imposto e acréscimos a terceiro cujos atos ou omissões contribuam para o não recolhimento. **Caso:** depositário participa de liberação irregular de mercadoria e contribui para a falta de recolhimento. A cobrança exige enquadramento legal e demonstração da participação.
Substituto tributário Art. 6º	Lei estadual pode atribuir o pagamento a contribuinte do ICMS ou depositário a qualquer título, para mercadorias, bens ou serviços previstos na lei estadual. **Caso:** fabricante retém o ICMS relativo à venda futura do varejista. Não é necessário que tenha cometido uma infração.

Modalidade de ST	Caso para visualizar
Antecedente: “para trás”	Produtor vende matéria-prima à indústria; a legislação transfere à indústria o recolhimento do ICMS da etapa anterior (diferimento).
Concomitante	Tomador é designado pela legislação para recolher o ICMS do transporte prestado por transportador autônomo.
Subsequente: “para frente”	Fabricante recolhe antecipadamente o ICMS da futura venda do varejista, com base presumida.

Art. 9º: a ST em operações interestaduais depende de acordo específico entre os Estados interessados. O § 1º prevê atribuições envolvendo operações com petróleo/derivados e empresas geradoras ou distribuidoras de energia; o § 2º disciplina o pagamento pelo remetente ao Estado do adquirente nas hipóteses ali descritas. Para combustíveis, confira também o regime monofásico da LC 192/2022, sem presumir que toda operação atual use ICMS-ST.

Base e apoio: LC 87/1996, arts. 5º a 9º. Literalidade, LTE Bloco 2, pp. físicas 12-18; Gurujá, Kandir, pp. físicas 3-5. Exemplos condicionados à legislação aplicável.

Reforma: quem é contribuinte

IBS/CBS: art. 21 da LC 214/2025, com as ressalvas da própria lei.

Hipótese	Regra e caso concreto
Fornecedor Art. 21, I	Realiza operações no desenvolvimento de atividade econômica; de modo habitual ou em volume que a caracterize; **OU** de forma profissional, ainda que a profissão não seja regulamentada. **Caso:** empresa presta consultoria. O campo de bens/serviços é mais amplo que o do ICMS.
Adquirente em licitação Art. 21, II, a	Adquire bem apreendido ou abandonado em licitação do poder público, mesmo sem se enquadrar como fornecedor do inciso I. **Caso:** Rafael arremata lote de eletrônicos apreendidos.
Adquirente em leilão judicial Art. 21, II, b	É expressamente incluído como contribuinte. **Caso:** Rafael arremata máquina em leilão judicial. Essa hipótese não aparece com a mesma redação no art. 4º da Kandir.
Importador Art. 21, III	É expressamente contribuinte. Há regras próprias para importação de bens materiais e de bens imateriais/serviços. **Caso:** pessoa importa bem para uso próprio; a importação não fica afastada apenas por faltar habitualidade.
Outras hipóteses expressas Art. 21, IV	A própria LC pode prever outros contribuintes. Não trate o caput do art. 21 como rol isolado de todo o sistema.

Antes de concluir “é contribuinte”, confira as ressalvas
O art. 26 traz hipóteses de não contribuintes, com requisitos, exceções e opções próprias: por exemplo, nanoempreendedor, determinados produtores rurais e transportadores autônomos de carga. A atividade econômica, sozinha, não dispensa essa conferência.

Base e apoio: LC 214/2025, arts. 21, 26, 64 e seguintes e 72 e seguintes. Literalidade, Reforma, Bloco 2, pp. físicas 26-35; Gurujá, LC 214, pp. físicas 20-21. Texto oficial atualizado conferido em 24/10/2026.

Reforma: responsáveis solidários

Art. 24: identifique o sujeito e a situação que aciona a responsabilidade.

Hipótese	Exemplo didático
I - Operação sem documento idôneo	Pessoa ou entidade sem personalidade jurídica adquire, importa, recebe, dá entrada/saída, mantém bem em depósito ou toma serviço sem documento fiscal idôneo. **Caso:** armazém recebe e mantém lote sem documentação idônea.
II - Transportador, inclusive postal/expresso	Transporta bem sem documento idôneo ou o entrega em local diferente do indicado. **Caso:** transportadora leva mercadoria sem nota. A imunidade postal não afasta essa responsabilidade nas hipóteses legais.
III - Leiloeiro	Responde pelos tributos devidos na operação em leilão. **Caso:** comprador é contribuinte na arrematação judicial; leiloeiro é responsável solidário.
IV - Desenvolvedor/fornecedor de software	Programa de registro de operações contém funções inseridas para descumprir a legislação tributária. **Caso:** sistema é programado para ocultar parte das vendas.
V - Quem concorre para descumprimento	Atua por ocultação da ocorrência/valor da operação ou abuso de personalidade (desvio de finalidade/confusão patrimonial). **Caso:** terceiro participa da ocultação de parte da venda. Na hipótese de ocultação, responsabilidade limitada ao valor ocultado.
VI - Entreposto/recinto, depositário ou despachante	Bem destinado ao exterior sem documento; recebido para exportação e não exportado; destinado a pessoa diversa da que importou/arrematou; ou importado e entregue sem autorização fiscal. **Caso:** recinto entrega importado sem autorização das administrações competentes.
§ 4º - Rerrefinador/coletor autorizado pela ANP	Adquire óleo lubrificante usado/contaminado de contribuinte do regime regular. **Caso:** coletor autorizado compra óleo usado de uma indústria.

Dois limites: pertencer ao mesmo grupo econômico, por si só, não gera a responsabilidade do inciso V (§ 3º). A responsabilidade da LC inclui tributos e encargos indicados no art. 25. O art. 24 não esgota as hipóteses do CTN nem os regimes específicos da LC.

Base e apoio: LC 214/2025, arts. 24 e 25. Literalidade, Reforma Bloco 2, pp. físicas 35-36; Gurujá, LC 214, pp. físicas 24-25.

Plataformas e importações

O fornecedor, o importador e a plataforma podem ter posições diferentes.

Situação	Quem responde
Fornecedor no exterior Art. 22, I	Plataforma responde **solidariamente com o adquirente/destinatário e em substituição ao fornecedor**, nas operações/importações intermediadas. **Caso:** marketplace controla pagamento de compra de fornecedor estrangeiro.
Fornecedor no Brasil Art. 22, II	Responsabilidade solidária com o fornecedor nas hipóteses legais: falta de informações pela plataforma; fornecedor contribuinte, inscrito ou não, que não emite DFe no valor da operação; ou ausência de registro da operação em DFe, conforme o dispositivo. **Caso:** vendedor contribuinte vende pelo marketplace sem emitir o documento exigido.
Opção por substituição Art. 22, § 13	Com anuência do fornecedor nacional e na forma regulamentar, a plataforma pode optar por substituí-lo: emite documentos, apura e paga. Diferenças continuam sujeitas às regras legais. **Não confundir:** isso não é a reprodução automática da ST para frente com MVA do ICMS.
Fornecedor estrangeiro sem cadastro Art. 23, parágrafo único	Na situação prevista, instituição que faz o câmbio segrega/recolhe por alíquotas de referência. Eventuais diferenças são pagas ou devolvidas ao adquirente/importador.
Importação: cadastro e remessa simplificada	Art. 21, §§ 2º e 4º: estrangeiro se cadastra como contribuinte em operações no País ou responsável em importações, observadas as regras legais; para bens materiais, essa previsão se aplica às remessas sob regime simplificado (art. 95).

Intermediar uma venda não basta para qualquer site virar responsável
O enquadramento exige os elementos do art. 22, §§ 1º e 2º: intermediação e controle de cobrança, pagamento, termos/condições ou entrega. Só publicidade ou simples acesso à internet não bastam. O § 11 afasta a responsabilidade por operação em que não haja controle de nenhum elemento essencial.

Exclusões e ajustes: o § 7º disciplina a não responsabilidade por diferenças quando cumpridas as condições de informações e split payment. O § 14 trata da emissão de documento pela plataforma em até 30 dias, com pagamento, na hipótese legal. Não presuma responsabilidade ilimitada.

Base e apoio: LC 214/2025, arts. 21 a 23 e 95. Literalidade, Reforma Bloco 2, pp. físicas 26-27 e 37-41; Gurujá, LC 214, pp. físicas 20-25.

Comparação direta: não misture

A definição geral permanece; mudam as hipóteses e as técnicas de cobrança.

Ponto de prova	Lei Kandir - ICMS	Reforma - IBS/CBS
Quem fornece	Circulação de mercadorias, transporte intermunicipal/interestadual e comunicação; habitualidade OU volume com intuito comercial.	Fornecedor em atividade econômica, habitualidade/volume econômico OU atuação profissional; campo amplo de bens e serviços.
Compra sem habitualidade	Quatro hipóteses do art. 4º, § 1º, incluindo importação e licitação.	Art. 21 inclui importador e adquirente em licitação/leilão judicial; observar outros dispositivos.
Leilão judicial	Não há hipótese geral equivalente expressa no art. 4º apenas por ser leilão judicial. Outros fatos podem enquadrar o sujeito.	Adquirente é expressamente contribuinte; leiloeiro é responsável solidário (arts. 21, II, b, e 24, III).
Compra interestadual para consumo	Pode gerar DIFAL, com contribuinte definido no art. 4º, § 2º. Há também o § 1º, IV, para combustíveis/energia.	Tributação no destino; não importar a fórmula nem o rol de contribuintes do DIFAL do ICMS.
Terceiro participa da infração	Art. 5º permite atribuição legal quando atos/omissões concorrem para o não recolhimento.	Art. 24 traz solidariedade em situações tipificadas: documentos, transporte, ocultação, software fraudulento etc.
Substituição	Art. 6º permite ST antecedente, concomitante e subsequente. Nas interestaduais, art. 9º exige acordo específico.	Há hipóteses próprias, como plataforma optante do art. 22, § 13. Não aplicar automaticamente ST/MVA da Kandir.
Cobrança no pagamento	A ST pode recolher imposto de outra etapa, inclusive fato futuro presumido.	Split payment segrega/recolhe tributo na liquidação financeira. Não se confunde com ST para frente.

Base e apoio: Quadro autoral baseado nos dispositivos e nos recortes das fontes indicadas. Não é transcrição de quadro editorial. A comparação trata principalmente do regime geral; regimes específicos exigem leitura própria.

Casos para fixar e fontes

Use o caso para reconhecer o sujeito; confirme a classificação no artigo.

Caso	Resposta para guardar
Fábrica vende e retém ICMS da etapa varejista.	Própria venda: **contribuinte**. Venda alheia coberta pela ST: **responsável substituto**.
Rafael importa uma máquina para uso próprio.	A falta de habitualidade não afasta, por si só, a condição de **contribuinte na importação**. Cada regime tem suas regras de incidência e benefícios.
Rafael arremata máquina em leilão judicial.	IBS/CBS: adquirente = **contribuinte**; leiloeiro = **responsável solidário**.
Transportadora leva mercadoria sem nota idônea.	IBS/CBS: hipótese expressa de responsabilidade solidária. ICMS: conferir atribuição legal aplicável; não copiar automaticamente o art. 24 da LC 214 para a Kandir.
Empresas pertencem ao mesmo grupo.	IBS/CBS: só esse vínculo não basta para a responsabilidade solidária do art. 24, V.

Fontes efetivamente consultadas neste acréscimo

• Literalidade: Resumo de Legislação Tributária Estadual Regular, Bloco 2 (LC 87, arts. 1º a 12), pp. físicas 10-18; Resumo de Reforma Tributária, Bloco 2 (LC 214, arts. 11 a 26), pp. físicas 26-41. No segundo arquivo, a página impressa equivale à física menos 4.
• Leis do conjunto Gurujá: LC87_Kandir_2col.docx_45f558.pdf, pp. físicas 3-5; LC_214-2025_reforma_tribut_2_col_c60725.pdf, pp. físicas 20-25; CTN_2col.docx_d15111.pdf, arts. 121, 124 e 128. Os nomes identificam os arquivos consultados.
• Conferência oficial: Lei Kandir consolidada no Planalto e LC 214 atualizada na Câmara, sobretudo arts. 21 a 25, incluindo alterações da LC 227/2026. Consulta dirigida em 24/10/2026. A conferência não equivale à revisão integral da apostila anterior.

Lei Kandir - Planalto

LC 214 atualizada - Câmara

CTN - Planalto

Como este complemento foi integrado
As 43 páginas anteriores foram preservadas. Este capítulo acrescenta as páginas 44 a 52 e marcadores de navegação no PDF. O corte de atualização de 24/10/2026 vale para este capítulo; não altera a data de revisão dos demais capítulos.